PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE

MANUAL DE ESTUDIO
PARA
CORTE DE APELACIONES

ÍNDICE

Página

Introducción 2

Capítulo I: Poder Judicial

1. Generalidades 3
2. Principios de la Jurisdicción 3
3. Los momentos jurisdiccionales 4
4. Equivalentes jurisdiccionales 5
5. Organización y funcionamiento del Poder Judicial 5

Capítulo II: Las Cortes de Apelaciones

1. Generalidades 8
2. Ministros de Cortes de Apelaciones 8
3. Cortes de Apelaciones 10
4. Vista de la causa 13
5. Acuerdos en las Cortes de Apelaciones 18
6. Presidente de la Corte de Apelaciones 19

Capítulo III: Los recursos

1. Generalidades 21
2. Los recursos 21

Capítulo IV: El Recurso de Apelación

1. Generalidades 24
2. Recurso de Apelación 24
3. Interposición del Recurso de Apelación 28
4. Efectos del Recurso de Apelación 30
5. Orden de no innovar 31
6. Tramitación del Recurso de Apelación 33

7. Adhesión de la Apelación 38
8. Notificaciones en segunda instancia 40
9. Incidentes en segunda instancia 40
10. Prueba en segunda instancia 40
11. La manera como las Cortes de Apelaciones conocen y resuelven los asuntos sometidos a su decisión 41
12. Modos de terminar el Recurso de Apelación 50
13. La sentencia que resuelve el Recurso en la segunda instancia 53
14. Deserción del Recurso de Apelación 54
15. Desistimiento del Recurso de Apelación 55
16. Prescripción del Recurso de Apelación 55

Capítulo V: Los Auxiliares de la Administración de Justicia

1. La Fiscalía Judicial 58
2. Los Defensores Públicos 60
3. Los Relatores 61
4. Los Secretarios 62
5. Los administradores de tribunales con competencia en lo criminal 63
6. Los Receptores 65
7. Los procuradores del Número 65
8. Los Notarios 66
9. Los Conservadores 70
10. Los Archiveros 71
11. Los Asistentes Sociales Judiciales 71
12. Disposiciones generales aplicables a los auxiliares de la Administración de Justicia 72

INTRODUCCIÓN

Chile es una república democrática, al decir del artículo 4º de la Constitución Política. Rige un Estado de Derecho, en el cual las distintas funciones del Poder son realizadas por distintos órganos, independientes entre sí. Al Poder Judicial le está encomendada la facultad de administrar justicia, que está entregada a los Tribunales de Justicia, los cuales en su conjunto, y con contadas excepciones, conforman el Poder Judicial.

Una de las bases de nuestra institucionalidad es la Independencia del Poder Judicial, que está consagrada expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, al disponer que "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos." Pero, así como los tribunales de justicia son independientes en el ejercicio de sus funciones, están obligados a respetar, desde luego, la independencia y atribuciones de los demás poderes públicos. Este principio lo consagra el Código Orgánico de Tribunales, al prohibir al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.

Además, los tribunales están dotados de la facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, facultad que consagra expresamente el mismo artículo 76, cuando dispone que "Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine." La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.

Un tribunal de apelación o corte de apelación es un tribunal de justicia que tiene competencia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones judiciales de un tribunal inferior.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los sistemas judiciales están estructurados en dos instancias: una primera instancia asignada a tribunales inferiores o de base (tribunales de primera instancia), que conocen y resuelven los casos, y una segunda correspondiente a tribunales superiores, encargados de conocer las apelaciones contra las sentencias de los primeros, con la finalidad de enmendar conforme a Derecho, en su caso, dichas resoluciones; además, generalmente también contemplan un tribunal o corte suprema encargada de conocer los recursos de casación o nulidad contra las sentencias de los tribunales de apelaciones.

Como podrá advertir el lector, las Cortes de Apelaciones son tribunales que tienen una compleja y ardua tarea en nuestro acontecer nacional, por lo que es necesario un conocimiento acabado de todas aquellas personas que se desenvuelven desde el interior del aparataje judicial de nuestro país. La idea es que a través de este manual, el lector tenga los conocimientos necesarios que le serán útiles para poder comprender el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones.

CAPÍTULO I: PODER JUDICIAL

1. GENERALIDADES

El Poder Judicial tiene por misión esencial la administración de justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso particular del cual le toca conocer y fallar, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con los preceptos legales vigentes. La Constitución establece que "la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".

Esta potestad de la que están dotados los tribunales de justicia es lo que se denomina jurisdicción y consiste en el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado. Para hacer ejecutar lo juzgado, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Es la denominada fuerza de imperio de los tribunales.

1.1. Principios de la Jurisdicción

La actuación de los tribunales está informada de ciertos principios, de entre los cuales cabe mencionar:

Principio de independencia. Este principio se encuentra explícitamente señalado en la Constitución, que sostiene que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde “exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. E insiste la Carta Fundamental al precisar que "Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".

Principio de legalidad. Ello supone dos cosas: primero, que los tribunales deben estar establecidos por ley; y, segundo que los tribunales tramitan las causas y fallan conforme a la ley. Ambas expresiones del principio de legalidad reciben concreción en nuestra Constitución.

Principio de territorialidad. Significa que cada Tribunal ejerce sus funciones en un determinado territorio de la República, con excepción de la Corte Suprema que tiene jurisdicción sobre todo su territorio.

Principio de pasividad. Ello implica que, por regla general, los tribunales sólo actúan a requerimiento de parte, salvo las excepciones legales, como por ejemplo: medidas para mejor resolver y declaración de nulidad absoluta. Sin embargo, hay ciertos tribunales que gozan de más facultades para obrar de oficio, como acontece con los Juzgados de Familia y con los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Principio de inamovilidad. Está relacionado estrechamente con la independencia de las funciones judiciales, ya que se pretende resguardar que los tribunales actúen libres de presiones y con imparcialidad, mediante el expediente de brindar estabilidad a los jueces en su desempeño como tales.

Sin embargo, tal inamovilidad de los jueces no es absoluta. Su cesación está regulada en la Constitución. Los jueces cesan en sus funciones: por haber cumplido 75 años de edad; por incapacidad legal sobreviniente; por renuncia; o, por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada.

Principio de la inexcusabilidad. Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia sometidos a su consideración, aun ante ausencia de ley al respecto, debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Al respecto la Constitución sostiene que "Reclamada su intervención en forma legal y

en negocios de su competencia, no podrán excusarse (los tribunales) de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión".

Principio de responsabilidad. La responsabilidad es otro elemento integrante del Estado de Derecho. No puede haber ninguna autoridad u órgano del Estado liberado de responsabilidad por los actos que ejecuten dentro de sus funciones. Así, por ejemplo, la Constitución establece la responsabilidad ministerial de los jueces, haciéndolos responsables de los delitos de: 1) cohecho, 2) falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, 3) prevaricación, y 4) torcida administración de justicia.

Principio de publicidad. Los actos de los Tribunales son públicos para terceros, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.

2. Los momentos jurisdiccionales

Ellos dicen relación con las diversas fases o etapas que se contemplan para el desarrollo de dicha función, los que en definitiva corresponden a las etapas que se deben contemplar dentro de un debido proceso, al ser éste el único medio a través del cual la jurisdicción puede válidamente ejercerse.
Los momentos jurisdiccionales son: el conocimiento, el juzgamiento y la ejecución de lo juzgado, los cuales se encuentran contemplados en los arts. 73 CPR y 1 COT.

2.1. La fase de conocimiento

Comprende conocer las pretensiones de parte del actor y de las alegaciones, excepciones y defensas que frente a ellas puede hacer valer el demandado, y la realización de la actividad probatoria para acreditar los hechos en los cuales ellas se sustentan.
En el procedimiento civil esta etapa está conformada por la demanda y la contestación de la demanda. En el proceso penal, esta etapa se encuentra representada por la acusación que debe efectuar el fiscal y la acusación particular del querellante si lo hubiere y la contestación por parte del acusado.
En segundo lugar, la fase de conocimiento se proyecta esencialmente a saber los hechos por medio de las pruebas que suministren las partes o por la propia iniciativa del juez.

2.2. La fase de juzgamiento

Es la más relevante y caracteriza la misión del juez. Implica reflexión, estudio y análisis del material de hecho y de derecho necesario para adoptar una decisión, análisis que se manifiesta o exterioriza en el acto o declaración de voluntad que es la sentencia.
En nuestro derecho la labor de raciocinio y análisis ya de la situación fáctica, ya de la situación jurídica, se realiza en las consideraciones de hecho y de derecho de la sentencia definitiva, art. 170 nº 4 CPC, 500 nº 4 y 5 CPP y 342 letras c y d NCPP y 83 COT. Es también el antecedente directo e inmediato de la resolución, es la razón del mandato.

2.3. La fase de ejecución

En ella la reflexión cede el paso al obrar. Su existencia está subordinada al contenido de la sentencia en cuanto funciona si ésta es de condena y normalmente requiere coerción, del auxilio de la fuerza pública. Si la resolución ordena pagar una suma de dinero, se embargan bienes del deudor que se subastan para entregar al acreedor el producido del remate, etc.
Como el órgano jurisdiccional carece de fuerza propia, ha de recurrir al órgano administrativo correspondiente para que le suministre la suya. De ahí las disposiciones constitucionales, art. 73 inc. 3 y 4 y legales, art. 11 COT que habilitan a los tribunales ordinarios para impartir órdenes directas a la fuerza pública para hacer ejecutar sus resoluciones, sin que la autoridad requerida pueda diferir el mandato judicial, ni calificar su fundamento, oportunidad, justicia y legalidad.
Como es obvio, esta fase jurisdiccional deja de existir si el obligado por el fallo se allana a cumplirlo voluntariamente o se produce alguna forma de composición, no del conflicto, ya que se encuentra resuelto, sino en el modo de facilitar la ejecución.

3. Los equivalentes jurisdiccionales

3.1. Concepto

Se entiende por equivalente jurisdiccional: “todo acto que son haber emanado de la jurisdicción de nuestros tribunales equivale a los efectos que produce una sentencia para los efectos de la solución del conflicto”.

3.2. Son equivalentes jurisdiccionales

a) La transacción: es un equivalente jurisdiccional por cuanto de acuerdo al art. 2460 CC produce el efecto de cosa juzgada de última instancia, y por ello puede oponerse por vía de excepción para que se dicte un fallo por un tribunal en oposición a lo establecido en ella. En relación a la acción de cosa juzgada, sólo producirá sus efectos si es celebrada por escritura pública, puesto que no aparece mencionada como uno de los títulos ejecutivos del art. 434 CPC.

b) La conciliación: el acta de conciliación se estima como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, art. 267 CPC. En consecuencia produce efecto de cosa juzgada y es título ejecutivo perfecto, art. 434 CPC.

c) El avenimiento: el acta de avenimiento pasada ante tribunal competente produce el término del proceso y efecto de cosa juzgada. Además es contemplada como título ejecutivo, art. 434 CPC.

d) La sentencia extranjera: la sentencia extranjera no tiene eficacia en Chile mientras no se haya otorgado respecto de ella un exequatur por parte de la Corte Suprema, según los arts. 242 y siguientes CPC. En materia penal ello se rige por las reglas establecidas en el art. 3 CPP y 13 NCPP.

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial tiene una estructura jerárquica piramidal, en cuya base se encuentran los tribunales de primera instancia, siguiendo en línea ascendente hacia las Cortes de Apelaciones y en la cúspide de su estructura la Corte Suprema.

a) Corte Suprema

La Excma. Corte Suprema es el más alto tribunal del país, abarcando su jurisdicción a todo el territorio de la República. Le corresponde ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares en tiempo de guerra.

Además, le corresponde conocer de los recursos procesales (casación, apelación, queja y revisión) entablados contra resoluciones de los tribunales inferiores, uniformando la interpretación de la ley, generando jurisprudencia, que en casos análogos puede ser seguida por los tribunales de inferior jerarquía.

Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, y uno de ellos será su Presidente quién será elegido por los propios ministros. Funciona dividida en cuatro salas especializadas o como Tribunal Pleno. La distribución de sus miembros entre las diversas salas es una decisión de competencia de la propia Corte Suprema.

b) Cortes de Apelaciones

Conforme con la Constitución, en nuestro país existen diecisiete Cortes de Apelaciones, las que tienen asiento en las siguientes ciudades: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

Cada Corte de Apelaciones tiene su propio territorio jurisdiccional y el número de miembros que les designa la Ley. Los miembros de las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Ministros y serán regidos por uno de ellos que será su Presidente y durará en dicho cargo un año.

Al igual que la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones funcionan en salas o como tribunal pleno. En general, podemos decir que las materias entregadas al conocimiento de una Corte de Apelaciones son los recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones pronunciadas en primera instancia. Es por ello que las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Tribunal de Apelación o de Segunda Instancia.

c) Tribunales de primera instancia

En la base del Poder Judicial se encuentran los tribunales de primera instancia, que son, salvo excepciones, los primeros en ser llamados a conocer de los distintos asuntos que se han judicializado. Actualmente, los tribunales de primera instancia están integrados por:

i) Los Juzgados de Letras en lo Civil, que son los llamados a resolver asuntos de naturaleza contenciosa o no contenciosa civil, o sea, materias que afectan esencialmente al patrimonio de las personas. Destacan los juicios ordinarios por incumplimiento de contratos, por indemnización de perjuicios, juicios de arrendamiento, etc.

ii) Los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, a los cuales corresponde el conocimiento de los delitos, la aplicación de las penas a los delincuentes y la protección a los ofendidos, en su caso. Residualmente, en aquellas regiones donde la Reforma Procesal Penal entró en vigencia posteriormente, el conocimiento de los asuntos de naturaleza criminal ocurridos hasta la medianoche del día anterior a que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal, corresponde a los Juzgados de Letras del Crimen.

iii) Los Juzgados de Familia que conocen la mayor parte de los asuntos de familia, aquellos en que se ve implicado un niño, niña o adolescente y las cuestiones relativas a violencia intrafamiliar. Estos Tribunales han suprimido los antiguos Juzgados de Letras de Menores, los cuales paulatinamente serán eliminados.

iv) Los Juzgados Laborales, que son competentes para conocer de las causas laborales, es decir, aquellas que se suscitan entre trabajadores y empleadores. La ley que crea estos tribunales también prevé la supresión progresiva de los Juzgados de Letras del Trabajo.

vi) Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, son competentes en conocer del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

vii) Los Juzgados Letras de competencia común, son tribunales de primera instancia encargados de impartir justicia en dos o más competencias (civil, garantía, familia, cobranza, laboral).

Hasta la publicación de la Ley N° 20.252 (15 de febrero de 2008), los juzgados de letras estaban compuestos por una estructura de un juez, un secretario, un número variable de empleados de secretaría y un consejero técnico en caso que el tribunal tenga competencia en materias de familia.

La referida ley crea un nuevo tipo de juzgados de letras de competencia común cuya estructura contempla dos jueces, un administrador, un número variable de empleados de secretaría y un consejero técnico en caso que el tribunal tenga competencia en materias de familia.

CAPÍTULO II: LAS CORTES DE APELACIONES

1. Generalidades

1.1. Concepto

Las Cortes de Apelaciones son tribunales ordinarios, colegiados, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus funciones dentro de un territorio que es normalmente una Región o parte de una Región y son depositarias de la casi totalidad de la competencia de segunda instancia, conociendo además en única instancia o primera instancia de los demás asuntos que las leyes les encomienden.

Están compuestas por un número variable de jueces llamados Ministros, uno de los cuales es su Presidente y hay 17 Cortes de Apelaciones en todo el país. Son superiores jerárquicos de los Jueces de Garantía, de los Tribunales de juicio oral en lo penal y de los Jueces de Letras y dependen de la Corte Suprema.

1.2. Principales funciones

Son funciones de las Cortes de Apelaciones:

a) Ser tribunal de única, primera o segunda instancia, de acuerdo a lo que determine la ley. Por consiguiente también es un tribunal de apelación.
b) Las Cortes de Apelaciones son los superiores jerárquicos de los tribunales inferiores de justicia por lo cuál deben velar por su correcto funcionamiento.
c) Ser tribunal de casación en la forma, vale decir velar por la correcta aplicación del debido proceso y procedimientos legales que la ley establece para los tribunales inferiores de justicia de su territorio.
d) Conocer de los recursos de protección y amparo, según lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile.

1.3. Organización y Composición

Cada Corte de Apelaciones posee Ministros, Relatores, Fiscales, Secretarios y otros funcionarios administrativos. El tribunal es dirigido por un Presidente, cargo que es ejercido por los Ministros de la Corte, turnándose cada un año y atendiendo a su antigüedad. Los Relatores son los funcionarios encargados de exponer de manera detallada, a los miembros de la Corte, el asunto que está entregado a su conocimiento. Los Fiscales judiciales son funcionarios que ejercen el Ministerio Público ante el tribunal. Los Secretarios y demás funcionarios administrativos de las Cortes de Apelaciones ejercen labores puramente administrativas, dentro de las cuales los secretarios son los ministros de fe de las resoluciones acordadas.

En el territorio de la República de Chile existen 17 Cortes de Apelaciones, las cuales poseen un diverso número diverso de miembros (de 4 a 25 ministros). Las Cortes de Apelaciones con mayor número de integrantes son la de Santiago, San Miguel, Concepción y Valparaíso.

2. Ministros de Cortes de Apelaciones

2.1. Requisitos

Para ser Ministro o Fiscal de una Corte de Apelaciones se requiere:

a) Ser chileno.
b) Tener título de abogado.
c) Haber aprobado el programa de perfeccionamiento profesional para ser Ministro de Corte de Apelaciones.
d) Poseer determinada experiencia funcionaria. En ningún caso podrá ser ministro de Corte de Apelaciones quien no haya desempeñado efectiva y continuamente la función de juez letrado por un año a lo menos.

2.2. Nombramiento

Los Ministros de las Cortes de Apelaciones son designados por el Presidente de la República de una terna confeccionada para tal efecto por la Corte Suprema.

El sistema de designación en nuestro país es el de autogeneración incompleta, donde intervienen el Poder Judicial, que propone, y el Poder Ejecutivo (Presidente de la República), quien escoge y nombra.

Los ministros y fiscales de la Corte de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República a propuesta en terna de la Corte Suprema.
La Corte Suprema formará las ternas en pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo.
Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de sesenta días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente.

El art. 258 COT indica una inhabilidad fundada en el parentesco: "No pueden ser simultáneamente jueces de una misma Corte de Apelaciones, los parientes consanguíneos o afines en línea recta, ni los colaterales que se hallen dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad".

2.3. Estatuto de los jueces

Los jueces como depositarios del ejercicio de una función pública tienen regulado no sólo su sistema de nombramiento, sino que la forma en la cual deben instalarse en el ejercicio de las funciones, sus obligaciones, prohibiciones, prorrogativas y honores.

2.4. Prohibiciones de los jueces

Ellas tienen por finalidad evitar la distracción de la actividad ordinaria. Estas prohibiciones son:
a) Ejercer la abogacía, salvo las causas personales o de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos.
b) Los jueces no pueden desempeñarse como árbitros y no pueden aceptar compromisos.
c) Los jueces no deben expresar opinión anticipada de los asuntos que van a conocer.
d) Los jueces se encuentran afectos a la prohibición de adquirir cosas o derechos litigiosos de los juicios que conocen.
e) Existe una prohibición de adquirir pertenencias mineras dentro de su territorio jurisdiccional.
f) Finalmente, el art. 323 COT prohíbe a los funcionarios judiciales:
1.- Dirigir el Poder Ejecutivo, a funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos;
2.- Tomar en las elecciones populares o en los actos que les precedan más parte que la de emitir su voto personal: No obstante, deben ejercer las funciones y cumplir los deberes que por razón de sus cargos les imponen las leyes;
3.- Mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial;
4.- Publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos de defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados".

2.5. Obligaciones de los jueces

a) Deber de residencia: Los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga su asiento el tribunal en que debe prestar sus servicios.

b) Deber de asistencia: Están igualmente obligados a asistir todos los días a la sala de su despacho, y a permanecer en ella desempeñando sus funciones durante cuatro horas como mínimo cuando el despacho de causas estuviere al corriente, y de cinco horas, a lo menos, cuando se hallare atrasado.
Indica el art.313 COT que "las obligaciones de residencia y asistencia diaria al despacho cesan durante los días feriados (…) y el período de vacaciones de Febrero".

Por su parte, el art. 314 inc.1 COT que "durante el feriado de vacaciones funcionarán de lunes a viernes de cada semana los jueces de letras que ejerzan jurisdicción en lo civil para conocer de aquellos asuntos a que se refiere el inciso segundo de este artículo. En las comunas o agrupación de comunas en donde haya más de uno, desempeñará estas funciones el juez que corresponda de acuerdo con el turno que para este efecto establezca la Corte de Apelaciones respectiva. En Santiago funcionarán dos juzgados de letras en lo civil, de acuerdo con el turno que señale la Corte de Apelaciones de Santiago para tal efecto. La distribución de las causas entre estos juzgados se hará por el presidente de este tribunal".

No obstante el feriado, existen tribunales que durante su transcurso deben seguir conociendo de los asuntos: los jueces de letras del crimen, los juzgados de menores y los juzgados con competencia común.

2.6. Honores y prerrogativas de los jueces

a) La Corte Suprema tendrá el tratamiento de Excelencia y las Cortes de Apelaciones el de Señoría Ilustrísima.
Cada uno de los ministros de estos mismos tribunales y los jueces de letras tendrán tratamiento de Señoría.
b) Los jueces ocuparán en las ceremonias públicas el lugar que les asigne, según su rango, el reglamento respectivo.
c) Los jueces están exentos de toda obligación de servicio personal que las leyes impongan a los ciudadanos chilenos.

d) en cuanto a los jueces jubilados, éstos "gozarán de las mismos honores y prerrogativas que los que se hallan en actual servicio".

3. Cortes de Apelaciones

3.1. Características

Las Cortes de Apelaciones presentan las siguientes características:

a) Son tribunales ordinarios.
b) Son tribunales colegiados, compuestos por un número variable de miembros llamados Ministros.
c) Son tribunales letrados y de derecho.
d) Son tribunales permanentes, puesto que sus miembros permanecen en el cargo mientras dure su buen comportamiento.
e) Ejercen sus funciones dentro de un determinado territorio jurisdiccional, que generalmente es una Región o parte de una Región. Actualmente hay 17 Cortes de Apelaciones, con el territorio jurisdiccional que en cada caso se indica.
f) Tiene la plenitud de la competencia en segunda instancia, pues la ley les asigna el conocimiento de los recursos de apelación que se deduzcan en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de letras.
g) Son tribunales de competencia común, pues conocen indistintamente de causas Civiles, Laborales, de Menores, Policía Local y Criminales.
h) Sus miembros están afectos a responsabilidad criminal, civil disciplinaria y política.

3.2. Organización

Las Cortes de Apelaciones tienen una organización administrativa más completa que los jueces de letras, puesto que poseen un personal compuesto de Ministros, Fiscales, Relatores, Secretarios y Oficiales de Secretaría.

Los Ministros tienen el rango y precedencia correspondiente a su antigüedad en la categoría correspondiente del escalafón.
Las Cortes de Apelaciones son regidas por un Presidente. Sus funciones duran un año contado desde el 1º de Marzo y son desempeñadas por los miembros del tribunal turnándose cada uno por orden de antigüedad en la categoría del correspondiente escalafón.
Los Fiscales Judiciales son los funcionarios judiciales que ejercen el Ministerio Público ante los tribunales colegiados.
Los Relatores son los funcionarios encargados de efectuar al tribunal una exposición metódica y sistemática del contenido del expediente llamada relación, que permite a éste resolver adecuadamente las causas sometidas a su conocimiento.
Los Secretarios son funcionarios encargados de dar fe de las resoluciones expedidas por el Tribunal y velar por el buen funcionamiento de la Secretaría, sin perjuicio de otras funciones que la ley les señale en asuntos específicos como los del trabajo.
Los Oficiales de Secretaría cumplen funciones subalternas (corresponden al oficial 1º subrogar al Secretario).

3.3. El funcionamiento de las Cortes de Apelaciones

Funcionamiento ordinario y extraordinario

Se distingue entre el funcionamiento en Pleno y en Sala; y además el funcionamiento ordinario y extraordinario, generándose esté último según si existe o no retardo. (Se entiende que hay retardo cuando dividido el total de las causas en estado de tabla y de las apelaciones que deban conocerse en cuenta, inclusive las criminales, por el número de Salas, el cuociente es superior a ciento, conforme a la regla del art. 62 COT).
En funcionamiento ordinario, las Cortes trabajan en Pleno. Aún cuando esta regla se enuncia como general, ella en la práctica constituye la excepción, dado que en el funcionamiento ordinario solo funcionan en Pleno las Cortes de Apelaciones de Iquique,
Copiapó, Chillán, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. Las demás funcionan en salas compuestas por tres Ministros, a excepción de la primera de cuatro, sorteados anualmente.
En el funcionamiento extraordinario, las Cortes de Apelaciones sesionan dividiéndose en Salas de tres miembros cada una. Para los efectos de completar el número de tres miembros, las Salas se integran con sus Fiscales Judiciales y con los abogados integrantes (art.62). Las salas en las Cortes de Apelaciones no pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes.
El quórum necesario para el funcionamiento del Pleno es, como lo expresa el art.67, "la mayoría absoluta de los miembros que se componga la Corte". En cambio, con arreglo al mismo precepto legal, "las Salas no podrán funcionar sin la concurrencia de tres jueces como mínimo".

3.4. Materias que son del conocimiento de las Salas materias que son del conocimiento del Pleno.

A.- Conforme a lo previsto en el art. 66 COT el conocimiento de los asuntos jurisdiccionales propiamente tales corresponde a las Salas sin otra excepción que las siguientes: a) Los juicios de amovilidad seguidas en contra de los jueces de letras y b) Los recursos de apelación, casación en la forma y las consultas que inciden en los juicios de que conoce en primera instancia el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, pues corresponde al Pleno pronunciarse sobre tales recursos y consultas.

B.- En cambio, con arreglo a lo prescrito en el art. 66 COT el conocimiento de los asuntos disciplinarios, administrativos y económicos corresponde al Pleno, sin otras excepciones de las siguientes: a) Los recursos de queja son conocidos y fallados por las Salas, sin perjuicio de que la aplicación de medidas disciplinarias le corresponde al Pleno, y b) la aplicación de medidas disciplinarias por faltas cometidas mientras las salas están en funciones, corresponde a esas mismas salas.

3.5. Competencia

El siguiente cuadro desarrolla la competencia de una Corte de Apelaciones:

INSTANCIA	FORMA DE CONOCIMIENTO	
	EN SALA	**EN PLENO**
UNICA	a) Recurso de casación en la forma que se interponga en contra de sentencias pronunciadas por jueces de letras de su territorio o uno de sus ministros o en contra de las sentencias definitivas de primera instancia dictadas por jueces árbitros. En el nuevo sistema procesal penal, no se contempla la existencia del recurso de casación en la forma; b) De los recursos de nulidad interpuestos en contra de sentencias definitivas dictadas por un tribunal con competencia en lo criminal, cuando corresponda de acuerdo a la ley procesal penal. Sólo rige en el nuevo sistema procesal penal, ya que el recurso de nulidad es propio sólo de él.; c) De los recursos de queja que se deduzcan en contra de jueces de letras, jueces de Policía local, jueces árbitros, y órganos que ejerzan jurisdicción dentro de su territorio jurisdiccional. d) De la extradición activa.; e) De las solicitudes que se formulen, de conformidad a la ley procesal, para declarar si concurren las circunstancias que habilitan a la autoridad requerida para negarse a proporcionar determinada.	

3.6. La manera como las Cortes de Apelaciones conocen y resuelven los asuntos sometidos a su decisión

Es menester distinguir si el asunto sometido a la decisión de la Corte requiere o no de tramitación antes de ser resuelto.
a) Si el asunto requiere de tramitación antes de ser resuelto, dicha tramitación corresponderá a la llamada "Sala Tramitadora", que es la Primera Sala cuando la Corte se componga de más de una Sala, art. 70 inc.1 COT, en cuenta que debe ser dada por el secretario. Las resoluciones que se dicten para dar curso progresivo a los autos, sin decidir ni prejuzgar ninguna cuestión debatida entre partes, el inciso 2º del art. 70 COT autoriza que ellas sean dictadas por un sólo Ministro.
b) Si el asunto no requiere de tramitación antes de ser resuelto o si la tramitación respectiva está cumplida, la Corte debe entrar a resolverlo en Sala o en Pleno, según corresponda.

Las Cortes deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento "en cuenta" o " previa vista de la causa, según corresponda.

La resolución **"en cuenta"** significa que procederá a fallarlos con la cuenta que les dé el Secretario o Relator, sin que exista fijación de la causa en tabla y alegato de abogados.
La resolución **"previa vista de la causa"** significa que procederá a fallarlos luego que se cumplan ciertos actos que en su conjunto reciben la denominación de "vista de la causa" (Como la Relación que debe hacer el relator y los alegatos que pueden hacer los abogados). En consecuencia, la tramitación del asunto sometido a la decisión de la Corte debe necesariamente concluir con una resolución que ordena "dese cuenta" o con una resolución que ordena "autos en relación".

3.7. Materias que deben verse en cuenta o previa vista de la causa:

El COT no da normas precisas, limitándose a lo dicho en el art. 68[1], sin embargo, una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento procesal permite concluir que los asuntos jurisdiccionales se resuelven previa vista de la causa, y que los asuntos relativos a las atribuciones disciplinarias, económicas y conservadoras de los tribunales se resuelven en cuenta. Ello sin perjuicio de algunas excepciones tales como las cuestiones relativas a la deserción del recurso de apelación, órdenes de no innovar en recurso de apelación, sobreseimientos temporales y sentencias definitivas consultadas sin informe desfavorable del Fiscal (que siendo asuntos jurisdiccionales se resuelven en cuenta por expresa disposición de ley); y por otra parte; los recursos de queja, que siendo de carácter disciplinario, deben fallarse previa vista de la causa por mandato de la ley o como los recursos de amparo y protección que emana de facultades conservadoras y tienen señaladas tramitaciones especiales.
Sin embargo, las principales modificaciones respecto a asuntos jurisdiccionales que se ven en cuenta son los siguientes:
a) La apelación de toda resolución que no sea sentencia definitiva se verá en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo para comparecer en segunda instancia solicite alegatos.
b) La consulta de la sentencia definitiva en el juicio de Hacienda se ve en cuenta para el solo efecto de ponderar si esta se encuentra ajustada a derecho.

4. La vista de la causa

La vista de la causa es un trámite complejo, pues está compuesto de varios actos. Los actos que componen la vista de la causa son, según el orden en que se realizan, los siguientes:
a) La notificación de las resoluciones que ordenan traer los autos en relación;
b) La fijación y la colocación material de la causa en tabla.
c) El anuncio de la iniciación de la vista de la causa propiamente tal;
d) La relación; y
f) Los alegatos.

a) **La notificación del decreto que manda traer los autos en relación**

La resolución que concluye la tramitación de un asunto ante una Corte de Apelaciones puede ser aquella que ordena traer los autos en relación, si corresponde el trámite de la vista de la causa. Esta resolución debe ser notificada a las partes. A partir de ese momento el asunto queda "en estado de tabla".

b) **La fijación de la causa en tabla**

Los asuntos que queden en "estado de tabla" deben ser incluidos en ellas para los efectos de su vista, según el orden de la conclusión de su tramitación y no según el orden de su ingreso a la Corte de Apelaciones). Se consideran expedientes en estado de relación aquellos que hayan sido previamente revisados y certificados al efecto por el relator que corresponda.
El mismo artículo 162 establece una serie de excepciones que configuran las denominadas "causas que gozan de preferencia", esto es, que se incorporan con antelación a otras causas para su vista sin respetar el orden de conclusión de su tramitación. En efecto, en el inciso 2º se dispone que gozarán de preferencia para su vista, las causas que allí se enumeran deserción de recursos, depósito de personas, alimentos provisionales, competencia, acumulaciones, recusaciones, desahucio, juicios sumarios y ejecutivos, etc.) y las que el tribunal fundado en circunstancias calificadas decida darles preferencia. Además, gozan de preferencia para su vista los recursos de apelación en los cuales se hubiere concedido orden de no innovar y el recurso de queja.
Corresponde al Presidente de la Corte de Apelaciones formar la tabla para la semana siguiente, reservando necesariamente un día para la vista de las causas criminales o aplicar otras normas similares para otros asuntos como los de Policía Local o Trabajo.

[1] Art. 68. Las Cortes de Apelaciones resolverán los asuntos en cuenta o previa vista de ellos, según corresponda.

De conformidad a lo previsto en el inciso final del art. 199 CPC, las Cortes deberán establecer horas de funcionamiento adicional para el conocimiento y fallo de las apelaciones que se vean en cuenta.
Si la Corte funciona en varias Salas, el Presidente debe formar tantas tablas como Salas haya, y debe distribuir las causas entre ellas por sorteo. Excepcionalmente no se sortean las causas radicadas como los recursos de amparo, las apelaciones que se deduzcan en un mismo proceso respecto de la resolución auto de procesamiento de cualquiera de los inculpados, de la resolución que no da lugar a pronunciarlo, o que acoge o rechaza la petición de modificarlo o dejarlo sin efecto, y las apelaciones o consultas relativas a la libertad provisional de los inculpados o procesados, cuando una Sala haya conocido por primera vez de estos recursos, apelaciones o consultas, pues en tales casos estos asuntos deben verse precisamente por dicha Sala.
En el nuevo sistema procesal penal, se cambian las causas respecto de las cuales se produce la radicación al no contemplarse el auto de procesamiento ni la consulta dentro de él. De acuerdo con ello, en el nuevo proceso penal se contempla la radicación respecto de los recursos de amparo y las apelaciones relativas a la libertad de los imputados u otras medidas cautelares personales en su contra serán de competencia de la sala que haya conocido por primera vez del recurso o de la apelación, o que hubiere sido designada para tal efecto, aunque no hubiere entrado a conocerlos.

Serán agregados extraordinariamente a la tabla del día siguiente hábil al de su ingreso al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes: 1º Las apelaciones relativas a la prisión preventiva de los imputados u otras medidas cautelares personales en su contra; 2º Los recursos de amparo, y 3º Las demás que determinen las leyes.

Se agregarán extraordinariamente, también las apelaciones de las resoluciones relativas al auto de procesamiento señaladas en el inciso cuarto, en causas en que haya procesados privados de libertad. La agregación se hará a la tabla del día que determine el Presidente de la Corte, dentro del término de cinco días desde el ingreso de los autos a la secretaría del tribunal.

Tampoco se sortean para su vista los recursos de apelación en las cuales se hubiere concedido orden de no innovar, puesto que el recurso de apelación queda radicado para que sea conocido por la Sala que hubiere otorgado esa orden. Finalmente, tampoco se sortean los recursos de queja para su vista, en caso que se hubiere solicitado orden de no innovar, puesto que en ese caso le corresponderá a la sala que se hubiere pronunciado sobre esa orden conocer del recurso de queja.

El Presidente debe formar la tabla cumpliendo con las exigencias establecidas en el art. 163 CPC, esto es: i) individualizar las causas con el nombre de las partes en la forma como aparece en la carátula del expediente; ii) señalar el día en que debe verse y iii) el número de orden que le corresponde (en la práctica se suele agregar en la tabla el número de la Sala ante la cual se hará la vista de la causa, el nombre del Relator que tendrá a su cargo la relación, e incluso mediante abreviaturas la materia de la vista de la causa).
Además, los relatores, en cada tabla, deberán dejar constancia de las suspensiones solicitadas por alguna de las partes o de común acuerdo y de la circunstancia de haberse agotado o no el ejercicio de tal derecho, art. 165 inc.f CPC (será visto más adelante). Se podrá incurrir en errores al fijarse la causa en tabla. Al respecto el artículo 165 inc. penúltimo CPC prescribe que "los errores, cambios de letras, alteraciones no sustanciales de los nombres o apellidos de las partes no impiden la vista de la causa".

En todo caso, el Presidente al confeccionar la tabla debe tener presente que en ella deberán figurar todos los recursos de carácter jurisdiccional que inciden en una misma causa, cualquiera sea su naturaleza, además de la acumulación del recurso de queja a otros recursos jurisdiccionales.

Por último la tabla debe fijarse en un lugar visible, requisito que se cumple en la práctica fijando un ejemplar de la tabla en un fichero general y otro ejemplar en la puerta de la Sala que corresponda.

c) **La instalación del tribunal. El retardo o la suspensión de la vista de la causa**

La vista de la causa debe hacerse en el día y en el orden establecido en la tabla, para cuyo efecto es menester que previamente se instale el Tribunal. La instalación del Tribunal debe hacerla el Presidente de la Corte; quién debe hacer llamar, si fuere necesario, a los funcionarios que deban integrar cada Sala. El Presidente debe levantar un acta de instalación en la que señalará el nombre de los ministros asistentes y de los inasistentes.

Retardo de la vista de la causa

Instalado el tribunal debe iniciarse la audiencia, procediéndose a la vista de las causas en el orden en que aparecen en la tabla. Sin embargo, dicha orden puede verse alterado por la existencia de causas que tengan preferencia para verse antes o cuando alguno de los abogados tienen otra vista o comparecencia. En estos casos se dice que la vista de la causa "se retarda". Las causas que tienen preferencia para verse antes son aquellas cuya vista quedó interrumpida en el día anterior y que en consecuencia debe continuarse el día siguiente, y las llamadas "causas agregadas", esto es, las causas que gozan de una preferencia especial que permite que sean agregadas para su vista con antelación a la tabla ordinaria y en los primeros lugares (como es el caso de libertad provisional, del recurso de amparo y del recurso de protección). Así lo establece en Nº1 del inc.1 y el inc.2 del art. 165 CPC, los dos últimos incisos del art. 69 COT y el Nº3 del Auto Acordado sobre el Recurso de Protección.

Suspensión de la vista de la causa

La vista de la causa puede suspenderse, es decir, es posible que la causa no se vea el día fijado para ese efecto. Ello ocurrirá en los casos que señala el art.165 CPC: “Sólo podrá suspenderse en el día designado al efecto la vista de una causa, o retardarse dentro del mismo día:

1.° Por impedirlo el examen de las causas colocadas en lugar preferente, o la continuación de la vista de otro pleito pendiente del día anterior;

2.° Por falta de miembros del tribunal en número suficiente para pronunciar sentencia;

3.° Por muerte del abogado patrocinante, del procurador o del litigante que gestione por sí en el pleito.

En estos casos, la vista de la causa se suspenderá por quince días contados desde la notificación al patrocinado o mandante de la muerte del abogado o del procurador, o desde la muerte del litigante que obraba por sí mismo, en su caso;

4.° Por muerte del cónyuge o de alguno de los descendientes o ascendientes del abogado defensor, ocurrida dentro de los ocho días anteriores al designado para la vista.

5.° Por solicitarlo alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo los procuradores o los abogados de ellas.

Cada parte podrá hacer uso de este derecho por una sola vez. En todo caso, sólo podrá ejercitarse este derecho hasta por dos veces, cualquiera que sea el número de partes litigantes, obren o no por una sola cuerda. La suspensión de común acuerdo procederá por una sola vez.

El escrito en que se solicite la suspensión deberá ser presentado hasta las doce horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente. La solicitud presentada fuera de plazo será rechazada de plano. La sola presentación del escrito extingue el derecho a la suspensión aun si la causa no se ve por cualquier otro motivo. Este escrito pagará en la Corte Suprema un impuesto especial de media unidad tributaria mensual y en las Cortes de Apelaciones de un cuarto de unidad tributaria mensual y se pagará en estampillas de impuesto fiscal que se pegarán en el escrito respectivo.
El derecho a suspender no procederá respecto del amparo.

6.° Por tener alguno de los abogados otra vista o comparecencia a que asistir en el mismo día

ante otro tribunal.
El presidente respectivo podrá conceder la suspensión por una sola vez o simplemente retardar la vista, atendidas las circunstancias. En caso que un abogado tenga dos o más vistas en el mismo día y ante el mismo tribunal, en salas distintas, preferirá el amparo, luego la protección y en seguida la causa que se anuncie primero, retardándose o suspendiéndose las demás, según las circunstancias; y

7.° Por ordenarlo así el tribunal, por resolución fundada, al disponer la práctica de algún trámite que sea estrictamente indispensable cumplir en forma previa a la vista de la causa. La orden de traer algún expediente o documento a la vista, no suspenderá la vista de la causa y la resolución se cumplirá terminada ésta".

Suspensión de la vista en el nuevo proceso penal

En el nuevo proceso penal se establece la prohibición de suspender la vista de la causa de un recurso por falta de integración del tribunal. Al efecto, se señala que no podrá suspenderse la vista de un recurso penal por falta de jueces que pudieren integrar la sala. Si fuere necesario, se interrumpirá la vista de recursos civiles para que se integren a la sala jueces no inhabilitados. En consecuencia, la audiencia sólo se suspenderá si no se alcanzare, con los jueces que conformaren ese día el tribunal, el mínimo de miembros no inhabilitados que debieren intervenir en ella.
Por otra parte, el art. 357 NCPP nos señala que la vista de los recursos penales no podrá suspenderse por las causales previstas en los numerales 1, 5, 6 y 7 del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil.

Si en la causa hubiere personas privadas de libertad, sólo se suspenderá la vista de la causa por muerte del abogado del recurrente, del cónyuge o de alguno de sus ascendientes o descendientes, ocurrida dentro de los ocho días anteriores al designado para la vista del recurso.

En los demás casos la vista sólo podrá suspenderse si lo solicitare el recurrente o todos los intervinientes facultados para concurrir a ella, de común acuerdo. Este derecho podrá ejercerse una sola vez por el recurrente o por todos los intervinientes, por medio de un escrito que deberá presentarse hasta las doce horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente, a menos que la agregación de la causa se hubiere efectuado con menos de setenta y dos horas antes de la vista, caso en el cual la suspensión podrá solicitarse hasta antes de que comenzare la audiencia.

d) **El anuncio**

El art.163 CPC exige que llegado el momento en que debe iniciarse la vista de la causa, se anuncie ese hecho mediante la colocación en un lugar conveniente el respectivo número de orden, el cual se mantendrá fijo hasta que se pase a otro asunto.
Las causas que se ordene tramitar, las suspendidas y las que por cualquier motivo no haya de verse, serán anunciadas antes de comenzar la relación de las demás. Asimismo, en esa oportunidad deberán señalarse aquellas causas que no se verán durante la audiencia por falta de tiempo. La audiencia se prorrogará si fuere necesario, hasta ver la última de las causas que resten en la tabla.
.
d) **La relación**

Una vez anunciada la causa, debe procederse a su relación. Con todo, el Relator debe cumplir previamente con ciertas obligaciones que le impone la ley:
a) Si el tribunal está integrado por personas que no figuran en el acta de instalación, el Relator hará saber sus nombres a las partes o a sus abogados para que puedan hacer valer las implicancias y recusaciones que correspondan. En estos casos, el reclamo que se deduzca debe formalizarse dentro de tercer día, suspendiéndose en el intertanto la vista de la causa.
b) El Relator debe dar cuenta al Tribunal de todo vicio u omisión sustancial que notare en el proceso. En este caso, es posible que el tribunal ordene que se complete la tramitación de la

causa, de modo que la causa "saldrá en trámite" y se suspenderá su vista, aunque conservándose el número de orden.
c) El Relator debe dar cuenta al tribunal de las faltas o abusos que pudieran dar lugar al ejercicio de las facultades disciplinarias del tribunal.

A continuación, el Relator debe hacer la relación de la causa al tribunal, esto es, debe hacer una "exposición oral y sistemática para informar suficientemente al tribunal del asunto que debe resolverse". La vista de la causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en presencia de los abogados de las partes que hayan asistido y se hubieren anunciado para alegar. No se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez comenzada la relación. Los ministros podrán durante la relación, formular preguntas o hacer observaciones al relator, las que en caso alguno podrán ser consideradas como causales de inhabilidad.
En caso que en un proceso penal uno o más de los abogados no tengan derecho a conocer del proceso o de un cuaderno de éste, estos no podrán presenciar la relación.
En el nuevo proceso penal, debemos recordar que no se contempla el trámite de la relación para la vista de los recursos.

f) Los alegatos

Los alegatos "son defensas orales que pueden hacer los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión" (también los postulantes que estén realizando su práctica para obtener el título de abogado en las Corporaciones de Asistencia Judicial).
Concluida la relación, se procederá a escuchar, en audiencia pública los alegatos de los abogados que se hubieren anunciado.

Durante los alegatos, el Presidente de la sala podrá invitar a los abogados a que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso, pero esta invitación no obstará a la libertad del defensor para el desarrollo de su exposición. Una vez finalizados los alegatos, y antes de levantar la audiencia, podrá también pedirles que precisen determinados puntos de hecho o de derecho que considere importantes.
Está prohibido presentar en la vista de la causa defensas escritas o leer en dicho acto tales defensas. Sin embargo, al término de la audiencia, los abogados podrán dejar a disposición del tribunal una minuta de sus alegatos.

Sólo puede alegar un abogado por cada parte. Debe alegar en primer término el abogado del recurrente y a continuación el del recurrido sin perjuicio de que ambos posteriormente puedan hacer uso de la palabra para rectificar solamente errores de hecho, sin poder replicar en lo concerniente a puntos de derecho. Si son varios los apelantes, alegarán los abogados en el orden que hayan interpuesto las apelaciones. Si son varios los apelados, los abogados intervendrán por el orden alfabético de aquéllos.

La duración de los alegatos de cada abogado se limitará a media hora. El tribunal a petición del interesado, podrá prorrogar el plazo por el tiempo que estime conveniente. La duración de las alegaciones se limitará a una hora en los recursos de casación en la forma y ante la Corte Suprema a dos en los de casación en el fondo.

En materia penal, el tribunal resolverá las apelaciones y consultas relativas a la libertad provisional sin oír el alegato del abogado del inculpado o reo, si después de escuchada la relación no lo estima necesario para concederla.

Concluidos los alegatos, debe entenderse terminada la vista de la causa. Como se podrá advertir, la vista de la causa es un "trámite o diligencia esencial", cuya omisión puede acarrear la nulidad del fallo por vicio de casación en la forma. La vista de la causa suele asimilarse a la citación para oír sentencia en primera instancia, y se dice que ella constituye la citación para oír sentencia en la segunda instancia.

Terminada la vista de la causa, ésta puede ser fallada de inmediato o puede quedar en acuerdo. Las causas pueden quedar en acuerdo en los siguientes casos:
a) Cuando se decrete una medida para mejor resolver.
b) Cuando el tribunal manda, a petición de parte, informar en derecho. El término para informar en derecho será fijado por el tribunal y no podrá exceder de 60 días, salvo acuerdo de las

partes.
c) Cuando el tribunal resuelve dejarla en acuerdo para hacer un mejor estudio de ella.

En estos casos, las causas civiles deben fallarse en un plazo no superior a 30 o 15 días, según si la causa ha quedado en acuerdo a petición de varios o un Ministro y tratándose de causas penales deben ser falladas en una plazo de 6 días que se prorrogará hasta 20 días si uno o más de los jueces lo pidiere para estudiar mejor el asunto.

Por último, es importante recordar que si la causa no fuere despachada inmediatamente, los Relatores deberán anotar en el mismo día de la vista los nombres de los jueces que hubieren concurrido a ella.
En el nuevo proceso penal, se establece como regla general respecto del fallo de los recursos en el artículo 358 del NCPP, que el tribunal pronunciará sentencia de inmediato o, si no fuere posible, en un día y hora que dará a conocer a los intervinientes en la misma audiencia.

5. Los acuerdos de las Cortes de Apelaciones.

En el caso de un tribunal colegiado, el camino para arribar a la formulación de la sentencia que resuelve el conflicto se dificulta notoriamente. A fin de precaver los inconvenientes que pueden suscitarse ante un tribunal colegiado respecto del estudio de los antecedentes del proceso y dar una solución a las diversas discrepancias que pudieran plantearse en la determinación de las premisas previas que servirán de base para el pronunciamiento de la sentencia por esta clase de tribunales ha establecido las normas sobre los acuerdos.

Personas que intervienen en los acuerdos.

El COT establece las siguientes reglas:
1) No pueden tomar parte en un acuerdo los jueces que no hubieren concurrido a la vista de la causa.
2) Si algún juez ha cesado en sus funciones o se encuentra física o moralmente imposibilitado para intervenir en el acuerdo, queda relevado de esta obligación.
3) Si antes del acuerdo falleciera, fuere destituido o jubilara alguno de los jueces que concurrieron a la vista de la causa se procederá a ver de nuevo el negocio.
4) Si antes del acuerdo uno de los jueces que estuvieron en la vista de la causa se imposibilitara por enfermedad, se procederá a una nueva vista de la causa si no pudiera dicho juez comparecer dentro de los 30 días siguientes o dentro del plazo menor que convinieren las partes.
5) No se procederá a una nueva vista de la causa en los casos de reglas 2º, 3º y 4º, cuando el fallo fuere acordado con el voto conforme de la mayoría total de los jueces que concurrieron a la vista.

Forma de alcanzar el acuerdo

Los acuerdos son secretos y se adoptan por mayoría absoluta de votos, art.81 y 72 del COT. Excepcionalmente la ley establece otros quórums. En síntesis, debe procederse de la siguiente manera:
a) Primeramente, se resuelven las cuestiones de hecho.
b) A continuación, se resuelven las cuestiones de derecho.
c) Las resoluciones parciales se toman como base para dictar la resolución final.
d) Se vota en orden inverso a la antigüedad. El último voto será siempre el del Presidente.

e) Hay acuerdo cuando existe mayoría legal sobre la parte resolutiva del fallo y sobre un fundamento a lo menos en apoyo de cada uno de los puntos que dicho fallo comprenda, esto es, cuando hay mayoría legal sobre la parte dispositiva de la sentencia y sobre alguna de las consideraciones de hecho y/o de derecho que sirven de fundamento a la parte resolutiva de la sentencia.

La discordia de votos

Durante la formación de un acuerdo puede producirse discordia de votos, sea porque hay empate, sea porque hay dispersión de votos. En estos casos, debe procederse con arreglo a las

siguientes reglas:

a. En materia civil

a) Que debe votarse cada opinión separadamente excluyéndose la que reúna menor número de sufragios y repitiéndose la votación hasta que se tenga la mayoría legal.
b) Que si dos o más opiniones reúnen el menor número de sufragios, debe votarse cuál de ellas debe ser excluida.
c) Que si no es posible aplicar estas reglas deben llamarse tantos Ministros cuantos sean necesarios para que cualquiera opinión forme mayoría quedando el Tribunal constituido en todo caso por un número impar de miembros. En estos casos se procederá a una nueva vista de la causa y si ninguna opinión obtuviere mayoría legal, se limitará la votación a las opiniones que hubieren quedado pendientes al momento de llamarse a los nuevos jueces.

b. En materia penal

a) Que si hay empate, prevalece la opinión más favorable al reo (y si se produce empate acerca de cuál es la opinión más favorable al reo, prevalece la que cuenta con el voto del miembro más antiguo del tribunal).
b) Que si se produce dispersión de votos, debe excluirse la opinión más desfavorable al reo, repitiéndose la votación hasta que se llegue a la mayoría legal o el empate.
En el nuevo proceso penal, se establece que si con ocasión de conocer alguna causa en materia criminal, se produce una dispersión de votos entre los miembros de la
Corte, se seguirá las reglas señaladas para los tribunales de juicio oral en lo penal.

Formalidades posteriores al acuerdo

Una vez que hay acuerdo debe procederse a la designación de un Ministro Redactor de la sentencia. En la práctica existe un turno para ese efecto. En la sentencia deberá indicarse el nombre del Ministro redactor y los nombres de los Ministros que han sostenido una opinión contraria. En el libro de acuerdos se consignarán los votos disidentes y sus fundamentos, y las razones especiales de algún miembro de la mayoría que no hubieren quedado en la sentencia ("prevenciones").

6. Presidente de la Corte de Apelaciones

6.1. Funciones del Presidente de la Corte de Apelaciones

Las atribuciones de los Presidentes de las Cortes de Apelaciones son:
1° Presidir el respectivo tribunal en todas sus reuniones públicas;
2° Instalar diariamente la sala o salas, según el caso, para su funcionamiento, haciendo llamar, si fuere necesario, a los funcionarios que deben integrarlas. Se levantará acta de la instalación, autorizada por el secretario, indicándose en ella los nombres de los ministros asistentes, y de los que no hubieren concurrido, con expresión de la causa que motivare su inasistencia. Una copia de esta acta se fijará en la tabla de la sala correspondiente;
3° Formar el último día hábil de cada semana, en conformidad a la ley, las tablas de que deba ocuparse el tribunal o sus salas en la semana siguiente. Se destinará un día, por lo menos, fuera de las horas ordinarias de audiencia, para el conocimiento y fallo de los recursos de queja y de las causas que hayan quedado en acuerdo, en el caso del artículo 82;
4° Abrir y cerrar las sesiones del tribunal, anticipar o prorrogar las horas del despacho en caso que así lo requiera algún asunto urgente y grave y convocar extraordinariamente al tribunal cuando fuere necesario;
5° Mantener el orden dentro de la sala del tribunal, amonestando a cualquiera persona que lo perturbe y aún haciéndole salir de la sala en caso necesario;
6° Dirigir los debates del tribunal, concediendo la palabra a los miembros que la pidieren;
7° Fijar las cuestiones que hayan de debatirse y las proposiciones sobre las cuales haya de recaer la votación;
8° Poner a votación las materias discutidas cuando el tribunal haya declarado concluido el debate;

9° Enviar al Presidente de la Corte Suprema, antes del quince de febrero de cada año, la estadística a que se refiere el artículo 589 del COT.
10º Dar cuenta al Presidente de la Corte Suprema de las causas en que no se haya dictado sentencia en el plazo de treinta días, contados desde el término de la vista, y de los motivos del retardo.

Integración de las Cortes de Apelaciones

Ellas se integran con:
1.- Con los miembros no inhabilitados del mismo tribunal.
2.- Con sus fiscales.
3.- Con los abogados que se designen anualmente con este objeto. (abogados integrantes).
En las Cortes de Apelaciones, las salas no se pueden integrar con mayoría de abogados integrantes a partir de la modificación introducida en ese sentido al artículo 215 del COT por la Ley 19.810.

Los abogados o procuradores de las partes podrán, por medio del relator de la causa, recusar sin expresión de causa a uno de los abogados de la Corte, no pudiendo ejercerse este derecho sino respecto de dos miembros aunque sea mayor el número de partes litigantes. Esta recusación deberá hacerse antes de comenzar la audiencia en que va a verse la causa, cuando se trate de abogados que hayan figurado en el acto de instalación del respectivo tribunal o en el momento de la notificación a que se refiere el art.166 CPC en los demás casos.

Para hacer valer la recusación se debe pagar en estampillas el impuesto que contempla el inciso final del art.198 COT.

En caso de recusación de un abogado integrante, el Presidente de la respectiva Corte procederá de inmediato a formar sala llamando a otro miembro que puede integrar no inhabilitado salvo que ello no fuere posible por causa justificada. La regla general es que se suspenda la vista.

En materia penal, existe una regla especial para evitar que se produzca esa situación y se establece la integración en forma obligatoria, proveyendo el presidente su reemplazo inmediato.

CAPÍTULO III: Recursos

1. Generalidades

En el proceso se pueden producir actos procesales que adolecen de incorrecciones o defectos, en los cuales las partes deben actuar para sanearlos mediante el ejercicio de la impugnación.
En este sentido se puede definir impugnación como: “la acción y efecto de atacar o refutar un acto judicial, documento, deposición, testimonial, etc., con el fin de obtener su revocación o invalidación”.

De acuerdo con ello, la impugnación aparece como el género, en el cual se comprende toda acción para obtener el saneamiento de la incorrección o defecto de un acto procesal, ya sea ante el mismo tribunal que la dictó, o frente a su superior jerárquico. Los errores denunciados por medio de la impugnación, abarcan tanto:

a) Error in procedendo
b) Error in iudicando

Desde el ángulo de la injusticia causada en juicio a la persona por una resolución judicial, los recursos aparecen como una salvaguardia de los intereses particulares, tanto de las partes, como del juez.

Tomar como fundamento de los medios de impugnación la referencia a un error o injusticia de la resolución judicial, produce el problema de no poder traducirlo a términos objetivos. Por ello, se recurre a la idea de gravamen como base objetiva y presupuesto de todo recurso, prescindiendo de consideraciones subjetivas.

Desde el punto de vista externo, los medios de impugnación son además un instrumento útil para la unificación de la jurisprudencia.

Algunos de los medios de impugnación que el legislador contempla para los efectos de impugnar una sentencia son:
a) El incidente de alzamiento de medidas precautorias.
b) La oposición, respecto de la actuación decretada con citación.
c) El incidente de nulidad procesal del rebelde.
d) La oposición de tercero (cumplimiento incidental).
e) El juicio ordinario posterior a la sentencia en las querellas posesorias.
f) La acción de revisión.
g) Los recursos.

El recurso no es más que un medio para hacer valer la impugnación en contra de las resoluciones judiciales. De esta manera, el recurso no es más que uno de los medios para hacer valer la impugnación.

2. Los Recursos

Etimología: Proviene del latín recursos, que quiere decir regreso al puno de partida

.

2.1. Concepto

Se lo puede definir como: “El acto jurídico procesal de parte o de quién tenga legitimación para actuar mediante el cual se impugna una resolución judicial, dentro del mismo proceso que se pronunció, solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su dictación”.

El recurso se basa en la idea una falibilidad humana y en la pretensión de las partes de no aceptar que la resolución les cause perjuicio.

Los recursos contra las resoluciones satisfacen las resoluciones de las partes de ver revisada una resolución ya sea por el mismo tribunal o por su superior jerárquico. En general, puede hablarse de un derecho a recurrir, para que se corrijan los errores del juez que han causado gravamen o perjuicio.
Los errores de las partes no dan lugar a recursos, sino indirectamente en cuanto pueden conducir a que el juez también cometa los mismos errores.

El recurso es un acto procesal exclusivo de los litigantes y en contra de las actuaciones del tribunal, no de las partes. Es un acto del proceso y con ello se descarta el hablar de recurso cuando se trata de un nuevo proceso.

2.2. Elementos del recurso

Para que nos encontremos en presencia de un recurso se requiere, que concurran copulativamente los siguientes elementos:

a) Debe ser contemplada por el legislador (1) la existencia del recurso, (2) determinando el tribunal que debe conocer de él, y (3) el procedimiento que debe seguirse para su resolución.

b) Acto jurídico procesal de parte o de quién tenga legitimación para actuar.

Como la regla general de los actos jurídicos procesales, se trata de un acto unilateral. Asimismo, tiene el carácter de solemne generalmente, debiendo cumplirse con diversas formalidades, so pena de ser declarado inadmisible.

Como regla general, la parte es el sujeto que se encuentra en una posición que lo legitima para impugnar la injusticia de un proveimiento dentro del proceso. Pero también un tercero puede estar facultado para recurrir, pero sólo aquél que como principal, coadyuvante o independiente o como sustituto procesal haya podido actuar en el proceso en el que se dictó la resolución. En tal situación se encuentra la víctima que no ha deducido querella haciendo valer la acción penal pública, la que sólo es un interviniente y, no obstante ello, está facultada para impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo y la sentencia absolutoria, aún sin haber intervenido en el procedimiento.
Por ello, no pueden calificarse como recursos aquellos actos que llevan a cabo de oficio los órganos jurisdiccionales, como las casaciones de oficio.

c) El agravio.

Este existe cuando hay una diferencia entre lo pedido por una parte al juez y lo que éste concede al peticionario, perjudicando a éste la diferencia entre lo pedido y concedido. Agravio: no haberse acogido íntegramente lo solicitado.

Este agravio no es sólo material, sino que también existe cuando dicha diferencia se concreta en cuestiones o peticiones de orden procesal. El agravio se determina y debe existir en la parte dispositiva de la resolución, por lo que no es posible hablar de agravio por la diferencia entre los argumentos de las partes y la parte considerativa de la resolución.

Además, puede el agravio existir no sólo respecto de una parte sino que de todas las partes en el proceso, las cuales se encuentran todas facultadas para recurrir.
Existen resoluciones que causan agravio a ambas partes en el proceso. Esto hace posible explicar la existencia de la institución de la adhesión a la apelación o al recurso de nulidad.

El artículo 751 CPC, ubicado dentro de las normas del juicio de hacienda, nos permite determinar los casos en que la resolución produce agravio:
a- No acoge íntegramente la demanda (agravio al demandante)
b- No rechaza íntegramente la demanda (agravio al demandado)
c- No acoge íntegramente la reconvención (agravio al demandado)
d- No rechaza íntegramente la reconvención (agravio al demandante)

d) Impugnación de una resolución judicial dentro del mismo proceso en que se dictó.

Existe una relación del todo a parte entre la acción y el recurso, siendo éste el medio para que la parte continúe con su actividad dentro del proceso a través de una nueva etapa, para los efectos de obtener una resolución que resuelva el conflicto. Por tanto el recurso no es más que un medio para pasar a otra etapa del proceso, sin romper la unidad de éste. La doctrina mayoritaria entiende que con la interposición de un recurso no se genera un nuevo proceso, sino que a lo más se abre una nueva fase dentro del mismo procedimiento.

Pero al legislador no sólo le interesa la revisión de una resolución para su recta aplicación del derecho, sino que también la certeza jurídica, razón por la cual limita la revisibilidad de los actos procesales por la autoridad de cosa juzgada.

e) Revisión de la sentencia impugnada.

El objeto que se persigue mediante el recurso es la eliminación del agravio producido en la sentencia. Ello se puede lograr mediante:
i) La reforma de la resolución judicial: Ha sido dictada dando cumplimiento a los requisitos legales, pero se estima por la parte, que no se ha resuelto en forma justa el conflicto (reposición y apelación)
ii) la nulidad de la resolución judicial: cuando ella ha sido dictada sin darse cumplimiento a los requisitos previstos por la ley (casación y recurso de nulidad en el nuevo proceso penal).

2.3. Vinculación entre plazos y recursos

Los recursos deben deducirse por regla general dentro de los plazos que contempla el legislador para ello.
Excepcionalmente, el legislador no contempla plazos sino oportunidades para deducir el recurso.
Asimismo, la vinculación entre plazos y recursos, tiene trascendencia para determinar el estado procesal de una resolución judicial.

CAPÍTULO IV: RECURSO DE APELACIÓN

1. Generalidades

El recurso de apelación es la institución contemplada por el legislador para los efectos de materializar en nuestro ordenamiento jurídico la doble instancia. El asunto es visto en 2 oportunidades y por 2 tribunales distintos.

Es por ello que resulta sumamente útil detenernos en el concepto de instancia. Una instancia, jurídicamente hablando se puede definir como "**cada uno de los grados de conocimiento y fallo de que está investido un tribunal para la solución de un determinado conflicto"**.

Es así que según la procedencia de dicho recurso y a su vista, las cuestiones deben resolver en única, primera o segunda instancia.

- Conoce en única instancia, cuando la sentencia que dicte será inapelable
- Conoce en primera instancia, cuando la sentencia que dicte sea susceptible del recurso de apelación
- Conoce en segunda instancia, el tribunal de alzada que conoce y resuelve el Recurso de Apelación.

Además y dado que el recurso de apelación debe ser conocido y resuelto en virtud de su efecto devolutivo por el tribunal superior jerárquico, juega el principio de la jerarquía o del grado. Esta norma es de orden público, y es por ello que a su respecto no procede la prórroga de la competencia en 2ª instancia.

- Fundamentos a favor de la existencia de la doble instancia:

a. Posibilidad de que los tribunales superiores enmienden los agravios causados a las partes en las sentencias de los tribunales inferiores.
b. Medio para que las partes soliciten la enmienda de ciertos errores.
c. Existencia del recurso de apelación, genera que los tribunales de 1ª actúen con más celo en el desempeño de sus funciones, sabiendo que sus superiores revisarán eventualmente sus sentencias.
d. Permite que la resolución se ajuste en mayor medida a la adecuada solución, por ser resuelto en 2ª por una pluralidad de jueces, generalmente mejor preparados.

- **Fundamentos que cuestionan la doble instancia:**

a. Sería más seguro, usando la lógica anterior, la existencia de 3, 4 o 5 instancias.
b. Si los tribunales de 2ª tienen más preparación, deberían entregarse directamente los negocios a ellos.

2. Recurso de Apelación

2.1. Reglamentación

En materia civil está regulado principalmente en los arts. 186 a 230 CPC, además de existir otros artículos que lo reglamentan dentro de dicho código.

En materia penal no existe una regulación orgánica del recurso. En aspectos generales se regula en los arts. 54 bis a 61 CPP; en contra de la sentencia definitiva en los arts. 510 a 532; y una serie de disposiciones que establecen plazos especiales para recurrir, además de normas de reglamentación y procedencia.

En el nuevo proceso se regula orgánicamente los recursos, y el título III del libro III regula el recurso, sin perjuicio de encontrar disposiciones dispersas en el NCPP.

2.2. Concepto

Etimológicamente proviene del latín apellatio, que quiere decir petición extrema.
Se lo puede definir en nuestro derecho como: "el acto jurídico procesal de la parte agraviada o que ha sufrido un gravamen irreparable con la dictación de una resolución judicial, por medio del cual solicita al tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto al tribunal superior jerárquico con el objeto de que éste la enmiende con arreglo a derecho".
Por su parte el art. 186 CPC la describe como: "El recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior".

2.3. Características

a) Es un recurso ordinario, porque procede en contra de la generalidad de las resoluciones judiciales y para su interposición basta como causal de procedencia la concurrencia del perjuicio. En el nuevo proceso penal, la regla es que las resoluciones sean inapelables, salvo las que expresamente determina la ley, con lo cual cambia el criterio.

b) Es un recurso que se interpone ante el tribunal que dictó la resolución para que sea resuelto por el superior jerárquico.

c) Es un recurso que emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales.

d) Tiene una causal genérica de procedencia, el agravio en materia civil y en el nuevo proceso penal; y el gravamen irreparable en el proceso penal.

e) Constituye la segunda instancia, por lo cual el tribunal que conoce de él, puede revisar los hechos y el derecho de acuerdo a las peticiones concretas de las partes al interponerlo. Debemos recordar que en el nuevo proceso penal se rompe el principio de la doble instancia.

f) Es un recurso vinculante, en el sentido de que en algunos casos impide interponer otros recursos, como es el caso del amparo; y en otros es necesaria su interposición para poder interponer otros recursos con posterioridad, como por ejemplo es un medio para preparar el recurso de casación de forma y de nulidad. Asimismo, es necesario para interponer el recurso de casación en el fondo, que la sentencia sea inapelable.

g) En materia civil procede en tanto en asuntos contenciosos como en no contenciosos.

h) Es un recurso renunciable

a. Expresamente y en forma anticipada: antes del inicio del proceso o dentro de éste, y antes de la dictación de la resolución recurrible.
b. Tácitamente, si se deja transcurrir el plazo sin interponerlo.

2.4. Resoluciones contra la cual procede

A- En materia civil

Son apelables directamente todas las sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia, salvo los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso.

Por regla general, los autos y decretos no son apelables. Por excepción si lo son, pero nunca en forma directa sino que en forma subsidiaria a la reposición y para el evento de que ella no sea acogida en los siguientes casos:

a) Cuando alteran la substanciación del procedimiento. Como es el caso de la que provee la demanda en un juicio sumario dando "traslado", en lugar de citar a las partes a comparendo.
b) Cuando recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Como la que cite a conciliación en los casos en que ella no procediere.

B- En materia penal

La regla general es que sean apelables todas las resoluciones, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que causen un gravamen irreparable.

Además expresamente procede el recurso en contra de:
a) Las sentencias definitivas de primera instancia en causa criminal, en forma directa.
b) Las interlocutorias del mismo grado que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. Respecto de ellas se ha sostenido que sólo procede en forma subsidiaria a la reposición.

C.- En el nuevo proceso penal

El recurso es procedente sólo respecto de las resoluciones que expresamente lo señala el legislador.
Respecto de las resoluciones que pronuncie un juez de garantía, se establece en el art. 370 NCPP que ellas serán apelables en los siguientes casos:
a) Cuando pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de treinta días.

b) Cuando la ley lo señalare expresamente. Como por ejemplo:
i) la resolución que declare inadmisible la querella
ii) la resolución que declare el abandono de la querella
iii) Resolución que revoca la suspensión condicional del procedimiento
iv) Sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en procedimiento abreviado.
Respecto de las resoluciones que pronunciare un tribunal oral en lo penal, se establece la regla general en el art. 364 NCPP, por el que: “serán inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal oral en lo penal”.

2.5. Motivos por el cual el legislador establece la improcedencia del asunto

a. La cuantía

De acuerdo al art. 45 nº1 COT los jueces de letras conocerán en única instancia de las causas civiles y de comercio de menos de 10 UTM. El único recurso procedente será el de casación en la forma, debiendo interponerse dentro de 5º día. Se debe tener presente que esta regla de competencia es aplicable cualquiera sea el procedimiento que corresponda, por lo que siempre conocerá en única instancia. La excepción la constituye si son partes personas aforadas de los arts. 45 nº2 letra g) y 50 nº2 COT, en cuyo caso siempre se conoce en primera instancia (fuero menor y fuero mayor, respectivamente).

En el antiguo proceso penal, las faltas son conocidas por los jueces de letras en primera instancia, siendo procedente la apelación sólo respecto de la sentencia definitiva.
En el nuevo proceso penal, el juez de garantía conoce en única instancia del procedimiento simplificado.

b. La naturaleza del asunto

En virtud de ello el legislador les da a ciertas resoluciones, el carácter de inapelables, en determinadas normas expresas. Por ejemplo, la resolución que rechaza la reposición.

c. La naturaleza jurídica de la resolución

En materia civil no es procedente por regla general en contra de autos y decretos que ordenan trámites necesarios para la sustanciación del juicio.

d. La instancia en la cual se dicta la resolución

Las resoluciones que se dicten en segunda instancia son inapelables. Excepcionalmente son apelables las que tengan por objeto resolver acerca de su competencia.

e. El tribunal que pronuncia la resolución

Las resoluciones que se pronuncien por la Corte Suprema son inapelable. Se explica por la razón de no existir tribunal superior que pueda conocer de la apelación.
En el nuevo proceso penal, son inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal oral en lo penal.

2.6. Causal que fundamenta la interposición del recurso

En materia civil la causal genérica que fundamenta el recurso es el agravio, que se genera con motivo de no haber obtenido una parte con la dictación de la resolución todo lo que pretendía durante el proceso, es decir se determina por la diferencia entre lo pedido y otorgado por el tribunal. La ley no establece un agravio o perjuicio mínimo para establecer la procedencia de la apelación. Asimismo, procede apelar a la resolución que acoge la petición subsidiaria, habiendo rechazado la principal.

Se debe efectuar una comparación de lo solicitado con lo resuelto.

El art. 751 CPC sirve para ilustrar cuando existe agravio (norma contenida en el juicio de hacienda):

a) Para el demandante:

a. Cuando no se acoja totalmente la demanda por él deducida.
b. Cuando no se deseche totalmente la reconvención deducida en su contra.

b) Para el demandado:

a. Cuando no se deseche totalmente la demanda deducida en su contra.
b. Cuando no se acoja totalmente la reconvención por él deducida.

De acuerdo con ello, el agravio se encuentra en la parte resolutiva del fallo, y no en la considerativa, a menos que sean indispensables los considerandos para la interpretación de la decisión final.

En materia penal, la causal de procedencia del recurso es el gravamen irreparable, el cual se encuentra con el agravio en una relación de género a especie. En el gravamen irreparable siempre va a existir el agravio, pero además se necesita que la apelación sea el único medio para repararlo dentro del proceso.

Esta necesidad de que concurra el gravamen irreparable no opera respecto de los casos en que la ley específicamente concede el recurso de apelación, como lo es la sentencia definitiva de primera instancia.
En el nuevo proceso penal, se contempla expresamente el agravio como casual de procedencia de todos los recursos.

2.7. Objeto del Recurso de Apelación

De la definición del recurso de apelación se desprende que este persigue la enmienda de una resolución judicial, estos es, la modificación total o parcial de la misma para eliminar el agravio

causado con ella a la parte.
De acuerdo a la legislación y la doctrina se han establecido diversos sistemas de apelación (a fin de que el tribunal de alzada revise el fallo):

a) Sistema de apelación plena: en el que la apelación se configura como una repetición del proceso ante el tribunal de segunda instancia. Se critica porque minimiza el contenido de la primera instancia, permitiendo la admisión de nuevas alegaciones, pruebas, etc. Además, respecto de las nuevas alegaciones, se pronunciará en única instancia.

b) Sistema de apelación limitada o revisora: en el que la función de la segunda instancia es la de revisar lo actuado por el juez de primera instancia para comprobar la corrección de su fallo. Sólo pueden considerarse -por el tribunal de alzada- las peticiones formuladas por el apelante en su escrito de interposición del recurso y la resolución del tribunal de alzada, se limita. Asimismo, la prueba es admitida excepcionalmente.

2.8. Sujeto

Para que una persona se encuentre legitimada para interponer el recurso de apelación se necesita:

a) Ella revista el carácter de parte: no sólo principal, sino que también pueden ser terceros excluyentes, independientes o coadyuvantes.

b) Haber la parte sufrido un agravio o gravamen irreparable con la resolución.

2.9. Tribunales que intervienen en el Recurso de Apelación

Se debe interponer ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, para que él sea conocido y resuelto por el superior jerárquico. Intervienen dos tribunales:

a) El tribunal que dictó la resolución que se impugna: que es ante el quien debe presentarse el recurso. Le corresponderá pronunciarse acerca de la concesión del recurso.

b) El tribunal superior jerárquico de aquel que dictó la resolución impugnada.

3. Interposición del Recurso de Apelación

3.1. Plazo para interponer el recurso

a) Regla general: debe interponerse dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso.

b) La sentencia definitiva: el plazo fatal para interponer el recurso es de 10 días contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso. La ampliación del plazo atiende a la mayor complejidad que puede tener la redacción del escrito de apelación, el cual debe ser fundado, con respecto a la sentencia definitiva que a las demás resoluciones. Siempre debe ser fundado, pero se amplía el plazo en el caso de la sentencia definitiva, porque puede resultar más compleja.

La ampliación del plazo a 10 días, no rige en los procedimientos en que las partes, sin tener la calidad de letrados litiguen personalmente y la ley les permita la interposición verbal de la apelación, porque no es necesario deducir la apelación en forma fundada.

En materia penal, toda sentencia definitiva puede ser apelada por las partes, dentro de los 5 días siguientes a la respectiva notificación, la cual no necesita ser fundada.
En el nuevo proceso penal el plazo es de 5 días, pero ella debe ser fundada, y sólo es procedente respecto de la sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado.

c) Apelación subsidiaria a la reposición: la apelación debe ser entablada dentro del plazo de la reposición, es decir, dentro de tercero día.

Todos los plazos anteriores se caracterizan por ser discontinuos, fatal, individual, improrrogable.

d) Plazos especiales de apelación: por ejemplo el de 24 horas en contra de la resolución que se pronuncia sobre el recurso de amparo; de 15 días para apelar contra el laudo u ordenata.

El plazo para apelar no se suspende por la interposición de recurso de reposición o de aclaración, rectificación o enmienda.

3.2. Forma de deducir el recurso

<u>En materia civil</u>

Son requisitos del recurso:
a) Debe ser formulado por escrito. Excepcionalmente en los procedimientos que la ley establezca la oralidad, se podrá apelar en formas verbal. Debe igualmente dejarse constancia en acta de lo señalado someramente como fundamento de hecho y derecho y de las peticiones concretas.

b) La apelación debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en la cual se apoya.

c) El recurso de apelación debe contener las peticiones concretas que se formulan. Por ejemplo, la que se formula solicitando que se revoque la sentencia en cuanto acoge totalmente la demanda y se solicita el rechazo de ella.
Lo importante, es que no basta la simple solicitud de revocación, sino que siempre hay que agregar la consecuencia que para el apelante debe desprenderse de dicha revocación. Es decir, no basta la solicitud de revocación, sin que se indique cómo debe revocarse.

El apelante no es libre para formular peticiones concretas en el recurso, sino que debe encuadrarlas dentro de las acciones y excepciones hechas valer en la primera instancia, con excepción de las anómalas que no se hubieren hecho valer en la primera instancia. Asimismo, respecto de la nulidad que aparece de manifiesto en el acto o contrato, el tribunal podrá declararla de oficio.

El tribunal además, sólo puede conocer de los puntos que comprende las peticiones concretas (competencia específica). Si no resuelve cada uno, la resolución es casable por no contener la resolución del asunto controvertido; y si se extiende a puntos no comprendidos dentro de las peticiones concretas, habrá ultrapetita.
La sanción que se contempla para la apelación que no fundamenta en hecho y en derecho o que no contiene peticiones concretas es la de inadmisibilidad, pudiendo ser declarada de oficio.

En los casos que se interpone apelación subsidiaria a la reposición, no será necesario fundamentar un formular peticiones concretas (respecto de la apelación), siempre que la reposición cumpla con ello.

Excepción: El art. 189 inc.3 CPC faculta la interposición oral del recurso y sin que se contengan en ella los fundamentos de hecho y de derecho y las peticiones concretas en la medida que se cumplan con los siguientes requisitos:
a) Se trate de procedimientos en que las partes, sin tener la calidad de letrados, litiguen personalmente.
b) La ley faculta la interposición verbal de la apelación dentro del procedimiento.

En materia penal

No cabe exigir que ella se interponga conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho y peticiones concretas, ya que no lo prescribe la ley.

Tratándose del recurso de apelación de la sentencia definitiva, el legislador sólo exige que al notificarse al reo de ella se le comunique su derecho a apelar y si así lo hacer debe dejarse constancia de ello en el proceso. Si el reo manifiesta reservarse el recurso, puede hacerlo dentro del plazo legal, en forma verbal o escrita.

La resolución que niega al reo la libertad provisional, puede ser apelada en forma verbal en el acto de notificación.

En el nuevo proceso penal

El recurso de apelación deberá interponerse por escrito, con indicación de sus fundamentos y de las peticiones concretas que se formularen.

4. Los efectos y formas de concederse el recurso

Concepto
El recurso de apelación comprende los efectos devolutivo y suspensivo.

A- El **efecto devolutivo**[2] es: "aquel en virtud del cual se otorga competencia al tribunal superior jerárquico para conocer y fallar el recurso de apelación deducido en contra de la resolución pronunciada por el tribunal inferior, pudiendo resolver acerca de la reforma o enmienda del fallo impugnado".
Este efecto es de la esencia del recurso, siempre está comprendido en él. Es el que da paso a la segunda instancia.

B- El **efecto suspensivo** es: "aquel en virtud del cual se suspende la competencia del tribunal inferior para seguir conociendo de la causa", no pudiendo cumplirse la resolución impugnada hasta que no sea resuelto el recurso interpuesto en su contra.

Este efecto no es de la esencia de la apelación, y sólo se comprende respecto de algunas resoluciones. En caso de haberse concedido en ambos efectos la apelación, el tribunal de 1ª instancia que sigue conociendo, obra de manera inválida: sus actos son nulos por falta de competencia.

No obstante, la suspensión de competencia del tribunal inferior no es total, ya que podrá, entender en todos los asuntos en que por disposición expresa de la ley conserve jurisdicción, especialmente en las gestiones a que dé origen la interposición del recurso hasta que se eleven los autos al superior, y en las que se hagan para declarar desierta o prescrita la apelación antes de la remisión del expediente.

Por otra parte, este efecto impide que la resolución apelada sea cumplida mientras está pendiente el recurso. Esta prohibición no sólo se refiere a las sentencias de condena, sino también a las meramente declarativas y a las constitutivas.

[2] ¿Por qué se llama suspensivo?: se supone que la jurisdicción emana del poder soberano y éste va transmitiendo o delegando sus atribuciones en los órganos inferiores. De esta manera, cuando un tribunal inferior remite el conocimiento a un órgano superior, le esta "devolviendo" jurisdicción.

4.1. Efectos en que puede ser concedido el recurso

a. En el efecto devolutivo y suspensivo a la vez ("en ambos efectos")

En este caso va a existir sólo un tribunal con competencia, el de segunda instancia, para conocer y resolver el recurso de apelación deducido. El tribunal de 1ª no puede seguir conociendo del asunto, porque su competencia se encuentra suspendida hasta que se resuelva el recurso. Lo anterior, es sin perjuicio de las materias de las cuales seguirá conociendo el tribunal de 1ª.
Esta es la regla general en la concesión del recurso en materia civil de acuerdo a lo previsto en el art. 195 CPC. Además, el art. 193 CPC señala: "Cuando se otorga simplemente apelación, sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el devolutivo y el suspensivo".
No obstante esta regla es sólo nominal, por la gran extensión de las excepciones contenidas en el art. 194 CPC y en los procedimientos especiales.

Los casos de mayor aplicación práctica de la concesión del recurso en ambos efectos son:

a) La apelación de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario.
b) La apelación de la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo y sumario, deducida por el ejecutante o demandante. En el juicio sumario, por el artículo 691, también se entiende que procede en ambos efectos cuando el demandado apela.
c) La apelación de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento incidental, cuando sea deducida por el demandante.

En materia penal, el art. 60 CPP dispone: "Por regla general, la apelación se concederá en ambos efectos, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario para casos determinados, o que por hallarse el juicio en estado de sumario, pudiera entorpecerse la investigación a causa del recurso. En tales casos, la apelación será otorgada en el solo efecto devolutivo".

En el nuevo proceso penal, la regla general es que la apelación sea concedida en el sólo efecto devolutivo, salvo que exista norma expresa que lo conceda en ambos efectos: Ejemplos:
1- Auto de apertura de juicio oral
2- Sentencia definitiva en procedimiento abreviado

b. En el sólo efecto devolutivo

En este caso, existen dos tribunales con competencia para seguir conociendo del asunto. El de segunda instancia tendrá la competencia para pronunciarse acerca del recurso de apelación. El de primera instancia seguirá conociendo de la causa hasta su terminación, inclusa la ejecución de la sentencia definitiva. Conocerá, tal como si no se hubiere deducido apelación.
La apelación que se concede en el sólo efecto devolutivo genera las denominadas sentencias que causan ejecutoria, es decir, aquellas que pueden ser cumplidas no obstante existir recursos pendientes en su contra.
No obstante, todo lo actuado ante el tribunal de primera instancia con posterioridad a la concesión del recurso se encuentra condicionado a lo que se resuelva respecto de la apelación. Si confirma la resolución impugnada todo lo actuado por el tribunal de primera instancia será válido. Si en la apelación de modifica o revoca la resolución impugnada, todo lo actuado respecto al tribunal de la primera instancia deberá retrotraerse total o parcialmente al estado en que se encontraba antes de la concesión del recurso. Según don Darío Benavente, el tribunal de 1ª queda con una competencia condicional: la sentencia definitiva de 1ª quedaría sujeta a condición resolutoria.

4.2. Efectos de la sentencia revocatoria en el procedimiento, habiéndose ejecutado la resolución apelada:

a) Respecto de las partes: no será necesaria una resolución judicial expresa que reconozca la ineficacia de lo posteriormente obrado.

b) Respecto de terceros que celebren actos o contratos de los que resulten derechos:
1. El 3º puede asilarse en la relatividad de la sentencia.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la enajenación sería de cosa ajena.
3. No se efectúa un análisis eventual que podría caber de los artículos 1490 y 1491.
4. La situación riesgosa puede impedirse por medio de la solicitud de medidas prejudiciales precautorias o medidas precautorias del No. 4: prohibición de celebrar actos y contratos. Además, es posible que proceda la ONI.

4.3. Casos en que debe concederse la apelación en el sólo efecto devolutivo

Según el art. 194 CPC se debe conceder el recurso en el sólo efecto devolutivo:

1.° De las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios. Este número sólo debe aplicarse respecto de las sentencias definitivas, porque el No. 2 se refiere a las demás resoluciones. Tratándose del juicio sumario debe recordarse el art. 691 CPC: "La sentencia definitiva y la resolución que dé lugar al procedimiento sumario en el caso del inciso 2° del artículo 681, serán apelables en ambos efectos, salvo que, concedida la apelación en esta forma, hayan de eludirse sus resultados".

2.° De los autos, decretos y sentencias interlocutorias.
Con esta amplitud, la RG contenida en el art. 195, se ha reducido al máximo, por ser aplicables sólo respecto de las sentencias definitivas y siempre que el legislador no haya contemplado norma especial, concediéndolo en el sólo efecto devolutivo. Sin perjuicio de la citada amplitud, existen normas especiales, en las cuales se contempla la concesión del recurso de apelación en ambos efectos, respecto de interlocutorias, autos o decretos (ej. Resolución que acoge la excepción dilatoria de incompetencia).

3.° De las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria.

4.° De las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias. Este número 4 y el 3 se encuentran comprendidos dentro del número 2.

5.° De todas las demás resoluciones que por disposición de la ley sólo admitan apelación en el efecto devolutivo.

En el antiguo proceso penal, de acuerdo al art. 60 CPP, procede en el sólo efecto devolutivo:
a) Cuando la ley expresamente lo disponga para casos determinados.
b) Cuando por hallarse la causa en estado de sumario, pudiere entorpecerse la investigación a causa del recurso de apelación concedido en ambos efectos.
En el nuevo proceso penal, la regla es que se conceda en el sólo efecto devolutivo.

5. La orden de no innovar (ONI)

Ante la ampliación de los casos en que el recurso de apelación procede en el sólo efecto devolutivo, el legislador introduce la opción de solicitar la ONI en el recurso de apelación. Según el art. 192 inc.2 CPC, en los casos que el recurso haya sido concedido en el sólo efecto devolutivo permite que el tribunal de alzada a petición del apelante y mediante resolución fundada, podrá dictar orden de no innovar.

5.1. Requisitos de procedencia de la orden de no innovar

a) Que se hubiere concedido una apelación en el sólo efecto devolutivo.
b) Que el apelante formule una solicitud de orden de no innovar ante el tribunal de alzada. No procede que el tribunal la declare de oficio. Lo que debe hacerse desde la concesión del recurso, hasta la vista de la causa en segunda instancia. No se señala expresamente la oportunidad.
c) Que el tribunal de alzada dicte una resolución fundada para los efectos de conceder la orden de no innovar. No se requerirá de la resolución fundada, para rechazar la ONI.

Los fundamentos que se den, no serán causal de inhabilidad.

5.2. Efectos de la orden de no innovar respecto de la resolución recurrida:

Ellos pueden consistir en:

a) Suspender los efectos de la resolución recurrida, si ella no se encuentra en estado de ser cumplida.
b) Paralizar el cumplimiento de la resolución recurrida, si está en estado de ser cumplida.
c) El tribunal de alzada se encuentra facultado para restringir los efectos mediante resolución fundada. Puede especificar el alcance que se le quiera otorgar a una ONI, la que podrá referirse sólo a determinadas actuaciones.

5.3. Tramitación de la solicitud de orden de no innovar

Presentada que sea la solicitud de orden de no innovar serán distribuidas por el Presidente de la Corte, mediante sorteo, entre las salas en que esté dividida y se resolverán en cuenta.

5.4. Efectos que produce la resolución que recae sobre la orden de no innovar respecto del Recurso de Apelación

Se debe distinguir:

a) La orden de no innovar solicitada por el apelante es concedida:

a. El conocimiento del recurso de apelación queda radicado en la sala que concedió la orden de no innovar.
b. El recurso de apelación gozará de preferencia para figurar en tabla y en su vista y fallo.

b) La orden de no innovar no es concedida: no se genera ninguno de dichos efectos y el Recurso será visto por la Sala y de acuerdo a la preferencia que le corresponda conforme a las reglas generales.

En el nuevo proceso penal no se regula el otorgamiento de la orden de no innovar, pero se entiende que es aplicable de acuerdo a la norma de remisión del art. 52 NCPP.

6. Tramitación del Recurso de Apelación

A. Tramitación del recurso en primera instancia

Los trámites son los siguientes:

1. Concesión del Recurso
2. Notificación de la resolución que concede o deniega el Recurso
3. Depósito para fotocopias o compulsas en caso de haber sido concedida la apelación en el sólo efecto devolutivo
4. Remisión del proceso o fotocopias al tribunal de alzada.

1. Concesión del recurso

Interpuesto un recurso, el tribunal debe dictar una resolución concediéndolo en ambos efectos o en el sólo efecto devolutivo, o denegándolo (recurso de hecho).

El art. 201 del CPC obliga a que el tribunal de 1ª efectúe este control de admisibilidad, el cual sólo debe recaer en aspectos formales del recurso y no de fondo. La resolución que dicta el tribunal de 1ª no puede impugnarse por medio del recurso de reposición, porque el citado recurso sólo se encuentra establecido para impugnar la resolución que hace respecto de la admisibilidad del recurso el tribunal de 2ª instancia.

Para conceder el recurso, el tribunal de primera instancia debe efectuar un primer examen de admisibilidad sobre los aspectos formales del recurso, el cual comprende:

a) Si es procedente el recurso de apelación respecto de la resolución en contra de la cual se interpone.
b) Si se ha interpuesto dentro de plazo.
c) Si contiene los fundamentos de hecho y de derecho, en caso de ser procedente. d) Si contiene peticiones concretas.
El tribunal de primera instancia deberá pronunciarse de plano acerca del escrito de apelación, concediéndolo o no. Frente a dicha resolución caben los recursos de hecho y falso de hecho.
En materia penal, sólo cabe el control de admisibilidad acerca de la procedencia del recurso según la naturaleza de la resolución y el plazo, no acerca de los fundamentos y peticiones concretas.
En el nuevo proceso penal, el tribunal de primera instancia realiza el examen de admisibilidad de la misma forma que en materia civil.

2. Notificación de la resolución que concede el recurso

En materia civil

La resolución que concede o deniega el recurso debe ser notificada por el estado diario. Ella tiene importancia por cuanto:
a) Constituye el primer elemento del emplazamiento en la segunda instancia.
b) A partir de su notificación comienza a correr el plazo para interponer el recurso de hecho.
c) A partir de su notificación comienza a correr el plazo para depositar el dinero para las compulsas, en caso de haberse otorgado en el sólo efecto devolutivo.

En materia penal

Se notifica mediante el estado diario, sin perjuicio de ser necesaria la notificación personal a los representantes del ministerio público o al reo. Ella es importante porque:
a) Constituye el único elemento del emplazamiento en segunda instancia en materia penal. No cabe la comparecencia de las partes como trámite necesario.
b) Comienza a correr el plazo desde su notificación para interponer el recurso de hecho.

En el nuevo proceso penal

Se notifica mediante el estado diario, salvo al Ministerio Público que debe notificarse en sus oficinas de acuerdo al art. 27 NCPP. Ella es importante porque:

a) Constituye el primer elemento del emplazamiento en la segunda instancia. Es requisito la notificación a las partes. La falta de uno de ellos permite proceder en su ausencia
b) A partir de su notificación comienza a correr el plazo para interponer el recurso de hecho.

3. Depósito de dinero para fotocopias o consultas.

En materia civil

La obligación de sacar compulsas, esto es las fotocopias o las copias dactilográficas necesarias de las piezas del expediente, nace únicamente cuando se ha concedido el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.
Cuando se concede en ambos efectos, el único tribunal competente (2ª instancia), continúa la tramitación con los autos originales.

La resolución que conceda una apelación sólo en el efecto devolutivo deberá determinar las piezas del expediente que, además de la resolución apelada, deban compulsarse o fotocopiarse para continuar conociendo del proceso, si se trata de sentencia definitiva, o que deban enviarse al tribunal superior para la resolución del recurso en los demás casos. Por ello, no es necesario fotocopiar todo el expediente.
La regla general es que las copias de las piezas necesarias del expediente se obtengan a través de fotocopias, sólo serán compulsas cuando exista imposibilidad de sacar fotocopias en el lugar de asiento del tribunal, lo que debe certificar el secretario. Las copias o compulsas deben ser certificadas por el secretario, aunque la ley no lo diga expresamente.

El apelante, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de esta resolución deberá depositar en la secretaría del tribunal la cantidad de dinero que el secretariado estime necesaria para cubrir el valor de las fotocopias o de las compulsas respectivas. El secretario deberá dejar constancia de esta circunstancia en el proceso, señalando la fecha y el monto del depósito. Se remitirán compulsas sólo en caso que exista imposibilidad para sacar fotocopias en el lugar de asiento del tribunal, lo que también certificará el secretario.
La sanción para el apelante que no dé cumplimiento a estas obligaciones que se le tendrá por desistido del recurso, sin más trámite. Debiera decir deserción del recurso, ya que este es el modo de poner término a los recursos por no cumplir un trámite legal. El desistimiento se refiere a una renuncia. Además debió haberse establecido que el tribunal puede dictar de oficio la resolución declarando la deserción, porque la RG es la pasividad. De la sola lectura del artículo, deberíamos esperar que el apelado solicite la deserción.

El legislador también establece cuales son los antecedentes que deben remitirse al tribunal superior y cuales deben permanecer en el inferior:
a) La apelación se interpone contra una sentencia definitiva: las fotocopias o compulsas permanecen en poder del inferior, y al superior deben remitirse los autos originales.
b) La apelación se interpone contra otras resoluciones: los autos originales permanecen en poder del inferior y se remite las copias.

En materia penal

La obligación de sacar compulsas en el caso de que se conceda un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo no pesa sobre el apelante, sino que deben ser ordenadas por el tribunal y hechas por el secretario en un plazo que el tribunal establezca que no debe ser superior a 5 días.
En el nuevo proceso penal el juez remite al tribunal de alzada los antecedentes.

4. Remisión del proceso o fotocopias al tribunal superior

En materia civil

La regla general es que la remisión se hará por el tribunal inferior al día siguiente de la última notificación. En el caso de que fuere necesario sacar fotocopias o compulsas, podrá ampliarse este plazo por todos los días que, atendida la extensión de las copias que hayan de sacarse, estime necesario dicho tribunal. Remisión del proceso: obligación del tribunal, por lo que no cabe que se establezca apercibimiento como ocurre en casación.
Con la remisión del expediente al tribunal de segunda instancia, precluye la facultad de adherirse a la apelación en primera instancia.

En materia penal

En el antiguo proceso penal son las mismas reglas que en el civil. En el nuevo proceso penal no se contemplan normas sobre la materia, por lo que son aplicables las normas civiles.

B. El emplazamiento en la segunda instancia

En materia civil

De acuerdo al art. 800 nº 1 CPC el emplazamiento en segunda instancia es un trámite o diligencia esencial del proceso. Su incumplimiento es causal de casación en la forma.

Constituyen los elementos de emplazamiento para la segunda instancia los siguientes:

a) Notificación de la resolución que concede el recurso de apelación.
b) Transcurso del plazo que tiene el apelante para comparecer ante el tribunal de la segunda instancia.
Tienen la particularidad, de que el 1º de ellos se cumple ante el tribunal de 1ª instancia y el 2º ante el tribunal de 2ª.

Ingresado el expediente al tribunal de segunda instancia, el secretario debe certificar este hecho en el proceso. A contar de dicha certificación, las partes tienen el plazo del para comparecer en la segunda instancia. Es importante dejar en claro que en 2ª instancia no se efectúa ninguna notificación para que comience a correr el plazo, sino que éste se cuenta desde el certificado de ingreso que se practica por el secretario de la Corte. Por ello, deberá "vigilarse" el tránsito del expediente.

En materia penal

El emplazamiento en segunda instancia está constituido por un solo elemento, la notificación de la concesión del recurso, ya que la apelación se debe ver sin esperar la comparecencia de las partes. Art. 510 CPP: "Las partes se entenderán emplazadas para concurrir al tribunal superior por el hecho de notificárseles la concesión del recurso de apelación".

En el nuevo proceso penal

Los elementos del emplazamiento son los siguientes:
a) Notificación de la resolución que concede el recurso de apelación. Se hará por el Estado Diario, salvo respecto del Ministerio Público, que debe ser notificado en sus oficinas.
b) Notificación de la resolución del tribunal que fija el día y hora de la audiencia en que será visto el recurso de apelación, lo que se remite a las normas del juicio oral.
c) Vista de la causa en el día y hora que se hubiere fijado para el conocimiento y resolución del recurso por el tribunal de alzada. Art. 358 NCPP: "La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes. La incomparecencia de uno o más de los recurridos permitirá proceder en su ausencia".
El incumplimiento de uno de estos requisitos, permite la interposición del Recurso de Nulidad.

C. Tramitación del recurso de apelación en materia civil ante el tribunal de 2ª instancia:

Los trámites que se contemplan son los siguientes:

a. Certificado por el secretario del ingreso del expediente ante el tribunal de segunda instancia.

El secretario del tribunal de alzada certifica el ingreso del expediente a la Corte, en un certificado, además incluye la causa dentro del libro de ingresos de recursos de apelación, asignándole un Rol (distinto del asignado en 1ª instancia). Este certificado no se notifica en forma alguna a las partes, pero tiene trascendental importancia.

b. Declaración de admisibilidad o inadmisibilidad del recurso

Efectuada la certificación del ingreso, el tribunal de alzada debe proceder de oficio a efectuar en cuenta un examen de admisibilidad del recurso, en donde se examinan los mismos puntos que el primer examen. De dicho examen el tribunal puede considerar el recurso inadmisible o extemporáneo, pudiendo en este caso optar por:
a) Declararlo sin lugar desde luego.
b) Mandar traer los autos en relación acerca de la inadmisibilidad o extemporaneidad del recurso.
Del fallo que dicte el tribunal de alzada, podrá pedirse reposición dentro de tercero día.
Si el tribunal superior declara no haber lugar al recurso, devolverá el proceso al inferior para el cumplimiento del fallo. En caso contrario, mandará que se traigan los autos en relación.

c. Comparecencia de las partes en la segunda instancia

a) Plazo para comparecer: el plazo se establece en el art. 200 CPC según el lugar en donde están ubicados los tribunales:

a. Se remiten desde un tribunal de 1ª que funciona en la misma comuna en que reside el tribunal de alzada: las partes tendrán el plazo de 5 días para comparecer ante el tribunal superior a seguir el recurso interpuesto, contado este plazo desde que se reciban los autos en la secretaría del tribunal de segunda instancia.

b. Cuando los autos se remitan desde un tribunal de primera instancia que funcione fuera de la comuna en que resida el de alzada, se aumentará este plazo en la misma forma que el de emplazamiento para contestar demandas.

1. Si se remiten de un tribunal que funciona fuera de la comuna, pero dentro del territorio jurisdiccional en que funciona el tribunal de alzada: tendrá 8 días. Ej. JL de Melipilla a Corte de Apelaciones San Miguel.
2. Se remiten desde el tribunal que funciona fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de alzada: 8 días más tabla. Esta última remisión a la tabla de emplazamiento sólo puede darse en los casos de subrogación de Cortes de Apelaciones.

b) Características del plazo:

1. Legal
2. Improrrogable
3. De días y establecido en el CPC
4. Fatal
5. Se cuenta no desde la notificación de una resolución judicial, sino desde la certificación del secretario
6. Constituye el segundo elemento de emplazamiento en segunda instancia
7. Dentro de él las partes pueden solicitar alegatos, respecto de apelación contra resolución que no sea la sentencia definitiva; pueden adherirse a la apelación, y
8. Es el plazo para deducir el falso recurso de hecho.

c) Forma de comparecer en la segunda instancia: las partes deberán comparecer realizando cualquier gestión que importe una manifestación de la intención de hacerse parte en el recurso. Así puede ser: i) presentando un escrito haciéndose parte en el recurso; ii) notificándose en la Corte de Apelaciones de la primera resolución que se dicte; iii) presentando un escrito en la que se confiere poder a un procurador del número; iv) presentando un escrito solicitado alegatos respecto de una resolución que no sea sentencia definitiva.

d) Sanción a la no comparecencia oportuna de una de las partes: si no compareciere el apelante, el tribunal podrá declarar de oficio la deserción del recurso, sin perjuicio que ello lo solicite el apelado. Hoy se considera como trámite necesario para declararse la deserción, la certificación del secretario de la no comparecencia del apelante. Art. 202 CPC: “Si no comparece el apelado, se seguirá el recurso en su rebeldía por el solo

ministerio de la ley y no será necesario notificarle las resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto del apelado rebelde desde que se pronuncien".
La declaración de deserción del recurso produce sus efectos desde que se dicta, sin necesidad de notificación.

No es necesaria resolución alguna que declare la rebeldía, a diferencia de lo que ocurre en 1ª instancia: respecto de las resoluciones que no se realicen en plazos judiciales, debe declararse la rebeldía en cada trámite. El rebelde puede comparecer en cualquier estado del recurso, representado por el procurador del número, perdiendo el derecho a comparecer personalmente o por abogado habilitado.

d. Primera resolución que se dicta por el tribunal de segunda instancia

El tribunal una vez ingresado el expediente, debe determinar en cuenta la admisibilidad del recurso. Puede acontecer:
a) Que el recurso sea declarado inadmisible: desde luego o después de haber mandado a traer los autos en relación, disponiendo la devolución del proceso para el cumplimiento del fallo.
b) Que el recurso sea declarado admisible: hay que distinguir:
a. Si el recurso se dedujo en contra de una sentencia definitiva: se deberá proveer ordenado que se traigan los Autos en Relación, art. 199 y 214 CPC.
b. Si el recurso se dedujo frente a otra resolución que no es sentencia definitiva: Tribunal debe dictar la 1ª resolución transcurrido el plazo para comparecer en 2ª, dentro del cual cualquiera de ellos, puede solicitar alegatos:

1. Si cualquiera de las partes ha solicitado alegatos dentro del plazo para comparecer en segunda instancia, se ordenará traer los autos en relación.
2. Si no se han solicitado alegatos, el Presidente de la Corte ordenará dar cuenta del recurso. Éste, procederá a distribuir mediante sorteo, las salas en que funcione el tribunal. No procede este sorteo cuando se encuentre radicada en una sala, por haberse otorgado ONI. Ellas se deberán ver en cuenta fuera de las horas de funcionamiento ordinario del tribunal.

7. La adhesión a la apelación

7.1. Reglamentación
Se encuentra reglamentada en los arts. 216 y 217 CPC.

7.2. Concepto
Se ha definido como: "la facultad que tiene la parte que no ha interpuesto directamente el recurso de apelación para pedir la reforma de la sentencia en la parte que estima gravosa el apelado".
Por su parte el art. 216 CPC señala: "adherirse a la apelación es pedir la reforma de la sentencia en la parte en que la estime gravosa el apelado".
Esta institución solo juega en caso de que se hubiere pronunciado una sentencia mixta, es decir, que no se ha acogido íntegramente la petición de ambas partes o en que se han acogido pretensiones de ambas partes, rechazando otras.
La adhesión a la apelación, no es más que la apelación del apelado.
Resulta equívoco la designación de apelación adhesiva, toda vez que existen intereses contradictorios.

7.3. Presupuesto de la adhesión a la apelación
Se requiere:
a) Que una de las partes haya interpuesto un recurso de apelación.
b) Que el recurso de apelación se encuentre pendiente.
c) Que la sentencia de primera instancia le cause agravio al apelado.
d) Que el apelado manifieste en forma y dentro de plazo su intención de adherirse a la apelación.

7.4. Oportunidad para adherirse a la apelación

Según algunos, en la adhesión a la apelación se hace excepción al principio de la preclusión

respecto de la oportunidad para presentar la apelación, porque el apelado que no ha interpuesto en tiempo oportuno la apelación, puede hacerlo luego con la adhesión.

El art. 217 CPC establece dos oportunidades:
a) en primera instancia antes de elevarse los autos al superior;
b) en segunda, dentro del plazo que establece el artículo 200, para comparecer en segunda instancia.

Para adherirse a la apelación, es necesario, en todo caso, que la apelación esté vigente, lo que se desprende del art. 217 inc.2 y ss CPC: "No será, sin embargo, admisible desde el momento en que el apelante haya presentado escrito para desistirse de la apelación".

Para constatar la vigencia de la apelación el legislador dispone: "en las solicitudes de adhesión y desistimiento se anotará por el secretario del tribunal la hora en que se entreguen". Sólo se menciona el desistimiento como modo de poner término a la apelación, para que no proceda la adhesión. La jurisprudencia ha señalado que también cuando la apelación se hubiera terminado por deserción o prescripción, será improcedente la adhesión a la apelación.

7.5. Formalidades del escrito de adhesión a la apelación

Debe cumplir con los mismos requisitos que establece el art. 189 CPC. Si no se diere cumplimento a estos requisitos o se interpusiere fuera de plazo, puede declararse inadmisible de oficio por el tribunal.

7.6. Tramitación de la adhesión a la apelación

El apelado que se hubiere adherido en la primera instancia debe concurrir a comparecer en la segunda instancia dentro del plazo que establece el art. 200 CPC. Si no lo hace, la adhesión se declara desierta.
Por otra parte, se permite que se pida la prescripción de la adhesión en forma separada a la apelación.

7.7. Naturaleza jurídica de la adhesión

Se han planteado dos tesis:
a) La adhesión de la apelación es una apelación accesoria, y como tal, se extingue por la extinción de la apelación. La adhesión, sigue la suerte de la apelación.

b) La adhesión a la apelación solo nace condicionada a la existencia de la apelación, pero una vez materializada ella pasa a tener una existencia independiente de la apelación. Sólo requiere que, al materializarse, exista dicha apelación pendiente. Al parecer, esta 2ª tesis sería la correcta:

1- Exigencias del escrito de adhesión (los mismos que respecto de la apelación).
2- Exigencia de consignación de las horas en los escritos.
3- Prescripciones y deserciones independientes.

7.8. Efectos de la adhesión a la apelación

Produce los siguientes efectos:

a) Se amplía la competencia que tiene el tribunal de segunda instancia para los efectos de conocer y fallar la causa a las peticiones concretas que se formulan en el escrito de apelación y los del escrito de adhesión.
b) El apelado respecto de la apelación principal, se convierte en apelante respecto de la adhesión a la apelación.
c) La apelación adhesiva una vez formulada sigue su propio curso y es independiente de la apelación principal.

8. Notificaciones en segunda instancia

La regla general según el art. 221 CPC es que las resoluciones que se practiquen se notifican por el estado diario.

Son excepciones:
a) La primera resolución que se dicte en segunda instancia debe notificarse personalmente a las partes.
b) El tribunal puede ordenar la notificación de una resolución en forma distinta, cuando lo estime conveniente.
c) La notificación que ordene la comparecencia personal de las partes debe ser notificada por cédula.

También hay casos en que no se debe practicar notificación alguna:
a) La resolución que declare la deserción por la no comparecencia del apelante, produce sus efectos desde que se dicta.
b) Todas las resoluciones producen sus efectos desde que se dicten con respecto al apelado rebelde, sin necesidad de practicarle ninguna notificación.

9. Los incidentes en segunda instancia.

Las cuestiones accesorias que se susciten en el curso de la apelación, se fallarán de plano por el tribunal, o se tramitarán como incidentes. En este último caso, podrá también el tribunal fallarlas en cuenta u ordenar que se traigan en relación los autos para resolver.
En cuanto a los recursos que proceden en contra del fallo que pronuncie el tribunal de 2ª instancia, sobre un incidente hay que distinguir:

a) Si la resolución es un auto, procederá recurso de reposición.
b) Si la resolución es una sentencia interlocutoria de primer grado, por regla general no procederá la reposición, salvo en contra de la resolución que (1) declara inadmisible el recurso de apelación, (2) la que lo declara desierto por falta de comparecencia, y la que (3) declara prescrita la apelación si aparece fundada en un error de hecho.

c) Las resoluciones que recaigan sobre los incidentes en segunda instancia son inapelables, salvo la que declara su incompetencia para conocer de un asunto sometido a su conocimiento.

10. La prueba en segunda instancia

La 2ª instancia se contempla como fase revisora y no como fase renovadora del proceso.
La regla general es que en segunda instancia no se admitirá prueba alguna. La regla no es absoluta, reconociendo las siguientes excepciones:

a) Si se hacen valer en segunda instancia excepciones anómalas de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda que conste en antecedente escrito, el tribunal las debe tramitar como incidentes y abrirá un término probatorio si es necesario. En tal caso, ellas serán resueltas en única instancia.

b) La prueba documental puede recibirse hasta la vista de la causa en segunda instancia.

c) Se puede solicitar la absolución de posiciones antes de la vista de la causa. Por una vez y una más en caso de alegarse nuevos hechos.

d) Es posible agregar la prueba rendida por exhorto.

e) El tribunal puede ordenar como medida para mejor resolver alguna de las diligencias que contempla el art. 159 CPC.

f) El tribunal puede ordenar como medida para mejor resolver la prueba testimonial:

1. Sobre hechos que no figuren en la prueba rendida en autos;
2. Siempre que la testimonial no se haya podido rendir en primera instancia; y
3. Que tales hechos sean considerados por el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio. En este caso, el tribunal deberá señalar determinadamente los hechos sobre que deba recaer y abrir un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente y que no podrá exceder de ocho días. La lista de testigos deberá presentarse dentro de segundo día de notificada por el estado la resolución respectiva".

Será necesario que las partes señalen poseer dicha prueba testimonial, ya que sin ello, es difícil que el tribunal tenga conocimiento de los citados testigos.

i. Informes en Derecho en 2ª instancia

1. El tribunal pueden mandar, a petición de parte, informar en derecho.
2. El tribunal fijará el plazo, sin poder exceder de 60 días, salvo acuerdo entre partes
3. Deben acompañarse firmados por el abogado y la parte o su procurador, conteniendo el certificado del relator.

11. La manera como las Cortes de Apelaciones conocen y resuelven los asuntos sometidos a su decisión (en cuenta o previa vista de la causa)

Es menester distinguir si el asunto sometido a la decisión de la Corte requiere o no de tramitación antes de ser resuelto.

1.- Si el asunto requiere de tramitación antes de ser resuelto, dicha tramitación corresponderá a la llamada "Sala Tramitadora", que es la Primera Sala cuando la Corte se componga de más de una Sala, en cuenta que debe ser dada por el secretario. Sala Tramitadora: ordena la tramitación del proceso mediante resoluciones dictadas con la concurrencia de todos los miembros, luego de conocer de las solicitudes de las partes por medio de la cuenta. Las providencias de mera sustanciación (aquellas que tienen por objeto dar curso progresivo a los autos, sin decidir ni prejuzgar ninguna cuestión debatida entre las partes), pueden ser dictadas por 1 ministro (en la práctica será el Presidente de la Sala o de la Corte de Apelaciones respectiva).

2.- Si el asunto no requiere de tramitación antes de ser resuelto o si la tramitación respectiva está cumplida, la Corte debe entrar a resolverlo en Sala o en Pleno, según corresponda.

Las Cortes deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento "en cuenta" o " previa vista de la causa, según corresponda.
La resolución "en cuenta" significa que procederá a fallarlos con la cuenta que les dé el Secretario o Relator, sin que exista fijación de la causa en tabla y alegato de abogados.
La resolución "previa vista de la causa" significa que procederá a fallarlos luego que se cumplan ciertos actos que en su conjunto reciben la denominación de "vista de la causa" (Como la Relación que debe hacer el relator y los alegatos que pueden hacer los abogados). En consecuencia, la tramitación del asunto sometido a la decisión de la Corte debe necesariamente concluir con una resolución que ordena "dese cuenta" o con una resolución que ordena "autos en relación".

11.1 Materias que deben verse en cuenta o previa vista de la causa

El COT no da normas precisas, limitándose a lo dicho en el art. 68. Se limita a señalar que las Cortes de Apelaciones resolverán los asuntos en cuenta o previa vista de la causa.

Una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento procesal permite concluir que los asuntos jurisdiccionales se resuelven previa vista de la causa, y que los asuntos relativos a las atribuciones disciplinarias, económicas y conservadoras de los tribunales se resuelven en cuenta. Ello sin perjuicio de algunas excepciones tales como las cuestiones relativas a la deserción del recurso de apelación, órdenes de no innovar en recurso de apelación, sobreseimientos temporales y sentencias definitivas consultadas sin informe desfavorable del Fiscal (que siendo asuntos jurisdiccionales se resuelven en cuenta por expresa disposición de ley); y por otra parte; los recursos de queja, que siendo de carácter disciplinario, deben fallarse

previa vista de la causa por mandato de la ley o como los recursos de amparo y protección que emana de facultades conservadoras y tienen señaladas tramitaciones especiales.

Sin embargo, las principales modificaciones respecto a asuntos jurisdiccionales que se ven en cuenta son los siguientes:
a) La apelación de toda resolución que no sea sentencia definitiva se verá en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo para comparecer en segunda instancia solicite alegatos.
b) La consulta de la sentencia definitiva en el juicio de Hacienda se ve en cuenta para el solo efecto de ponderar si esta se encuentra ajustada a derecho.

11.2. La vista de la causa

La vista de la causa está regulada en los arts.162 a 166 y 222 a 230 CPC.

La vista de la causa es un trámite complejo, pues está compuesto de varios actos. Los actos que componen la vista de la causa son, según el orden en que se realizan, los siguientes:
a) La notificación de las resoluciones que ordenan traer los autos en relación;
b) La fijación y la colocación material de la causa en tabla.
c) El anuncio de la iniciación de la vista de la causa propiamente tal;
d) La relación; y e) Los alegatos.
No existe uniformidad para calificar todos estos actos como propios de la vista de la causa, ya que se discute si los 2 o los 3 primeros son actos previos. Como sea, deben cumplirse todos.

a) La notificación del decreto que manda traer los autos en relación

La resolución que concluye la tramitación de un asunto ante una Corte de Apelaciones puede ser aquella que ordena traer los autos en relación, si corresponde el trámite de la vista de la causa. Esta resolución debe ser notificada a las partes. A partir de ese momento el asunto queda "en estado de tabla".

b) La fijación de la causa en tabla

Los asuntos que queden en "estado de tabla" deben ser incluidos en ellas para los efectos de su vista, según el orden de la conclusión de su tramitación y no según el orden de su ingreso a la Corte de Apelaciones. Se consideran expedientes en estado de relación aquellos que hayan sido previamente revisados y certificados al efecto por el relator que corresponda..
El mismo artículo 162 establece una serie de excepciones que configuran las denominadas "causas que gozan de preferencia"[3], esto es, que se incorporan con antelación a otras causas para su vista sin respetar el orden de conclusión de su tramitación. En efecto, en el inciso 2º se dispone que gozarán de preferencia para su vista, las causas que allí se enumeran deserción de recursos, depósito de personas, alimentos provisionales, competencia, acumulaciones, recusaciones, desahucio, juicios sumarios y ejecutivos, etc.) y las que el tribunal fundado en circunstancias calificadas decida darles preferencia. Además, gozan de preferencia para su vista los recursos de apelación en los cuales se hubiere concedido orden de no innovar de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del art.192 del CPC y el recurso de queja de acuerdo a lo establecido en la letra c) del art. 549 del COT
Corresponde al Presidente de la Corte de Apelaciones formar la tabla para la semana siguiente (en el último día hábil de cada semana), reservando necesariamente un día para la vista de las causas criminales y otro día distinto para las causas de Familia, sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal otorguen.
De conformidad a lo previsto en el inciso final del art. 199 CPC las Cortes deberán establecer horas de funcionamiento adicional para el conocimiento y fallo de las apelaciones que se vean en cuenta.

Si la Corte funciona en varias Salas, el Presidente debe formar tantas tablas como Salas haya, y debe distribuir las causas entre ellas por sorteo. Excepcionalmente no se sortean las causas radicadas como los recursos de amparo, las apelaciones que se deduzcan en un mismo proceso respecto de la resolución auto de procesamiento de cualquiera de los inculpados, de la

[3] Significa que se debe anteponer a los otros asuntos, desde que estén en estado para su vista y fallo.

resolución que no da lugar a pronunciarlo, o que acoge o rechaza la petición de modificarlo o dejarlo sin efecto, y las apelaciones o consultas relativas a la libertad provisional de los inculpados o procesados, cuando una Sala haya conocido por primera vez de estos recursos, apelaciones o consultas, pues en tales casos estos asuntos deben verse precisamente por dicha Sala. Tampoco se sortean para su vista, los recursos de apelaciones en los cuales se hubiera concedido ONI, porque en tal caso, se encuentran radicados en la Sala que los conoció.

En el nuevo sistema procesal penal, se cambian las causas respecto de las cuales se produce la radicación al no contemplarse el auto de procesamiento ni la consulta dentro de él. De acuerdo con ello, en el nuevo proceso penal se contempla la radicación respecto de los recursos de amparo y las apelaciones relativas a la libertad de los imputados u otras medidas cautelares personales en su contra serán de competencia de la sala que haya conocido por primera vez del recurso o de la apelación, o que hubiere sido designada para tal efecto, aunque no hubiere entrado a conocerlos. Serán agregados extraordinariamente a la tabla del día siguiente hábil al de su ingreso al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes: 1º Las apelaciones relativas a la prisión preventiva de los imputados u otras medidas cautelares personales en su contra; 2º Los recursos de amparo, y 3º Las demás que determinen las leyes.
Se agregarán extraordinariamente, también las apelaciones de las resoluciones relativas al auto de procesamiento señaladas en el inciso cuarto, en causas en que haya procesados privados de libertad. La agregación se hará a la tabla del día que determine el Presidente de la Corte, dentro del término de cinco días desde el ingreso de los autos a la secretaría del tribunal.
Tampoco se sortean para su vista los recursos de apelación en las cuales se hubiere concedido orden de no innovar, puesto que el recurso de apelación queda radicado para que sea conocido por la Sala que hubiere otorgado esa orden. Finalmente, tampoco se sortean los recursos de queja para su vista, en caso que se hubiere solicitado orden de no innovar, puesto que en ese caso le corresponderá a la sala que se hubiere pronunciado sobre esa orden conocer del recurso de queja.

El Presidente debe formar la tabla, cumpliendo los siguientes requisitos: i) individualizar las causas con el nombre de las partes en la forma como aparece en la carátula del expediente; ii) señalar el día en que debe verse y iii) el número de orden que le corresponde (en la práctica se suele agregar en la tabla el número de la Sala ante la cual se hará la vista de la causa, el nombre del Relator que tendrá a su cargo la relación, e incluso mediante abreviaturas la materia de la vista de la causa).

Además, los relatores, en cada tabla, deberán dejar constancia de las suspensiones solicitadas por alguna de las partes o de común acuerdo y de la circunstancia de haberse agotado o no el ejercicio de tal derecho. Se podrá incurrir en errores al fijarse la causa en tabla. Al respecto el artículo 165 inc. penúltimo CPC prescribe que "los errores, cambios de letras, alteraciones no sustanciales de los nombres o apellidos de las partes no impiden la vista de la causa". Los que sean sustanciales, impidiendo la bilateralidad de la audiencia, vician de nulidad el acto de la fijación de la causa en tabla.
En todo caso, el Presidente al confeccionar la tabla debe tener presente que en ella deberán figurar todos los recursos de carácter jurisdiccional que inciden en una misma causa, cualquiera sea su naturaleza, además de la acumulación del recurso de queja a otros recursos jurisdiccionales.
Esta acumulación del recurso de queja a recursos jurisdiccionales es excepcional, ya que el recurso de queja no procede, por regla general, cuando proceden otros recursos ordinarios o extraordinarios. Se limita a un caso: Acumulación del recurso de queja al recurso de casación en la forma, deducido contra sentencia definitiva de 1ª o única instancia, dictada por árbitro arbitrador.
Por último, la tabla debe fijarse en un lugar visible, requisito que se cumple en la práctica fijando un ejemplar de la tabla en un fichero general y otro ejemplar en la puerta de la Sala que corresponda.

c) La instalación del tribunal. El retardo o la suspensión de la vista de la causa

La vista de la causa debe hacerse en el día y en el orden establecido en la tabla, para cuyo efecto es menester que previamente se instale el Tribunal. La instalación del Tribunal debe hacerla el Presidente de la Corte; quién debe hacer llamar, si fuere necesario, a los funcionarios

que deban integrar cada Sala. El Presidente debe levantar un acta de instalación en la que señalará el nombre de los ministros asistentes y de los inasistentes.

11.3. Retardo de la vista de la causa

Instalado el tribunal debe iniciarse la audiencia, procediéndose a la vista de las causas en el orden en que aparecen en la tabla. Sin embargo, dicha orden puede verse alterado por la existencia de causas que tengan preferencia para verse antes o cuando alguno de los abogados tienen otra vista o comparecencia. En estos casos se dice que la vista de la causa "se retarda". Las causas que tienen preferencia para verse antes son aquellas cuya vista quedó interrumpida en el día anterior y que en consecuencia debe continuarse el día siguiente, y las llamadas "causas agregadas", esto es, las causas que gozan de una preferencia especial que permite que sean agregadas para su vista con antelación a la tabla ordinaria y en los primeros lugares (como es el caso de libertad provisional, del recurso de amparo y del recurso de protección).

11.4. Suspensión de la vista de la causa

La vista de la causa puede suspenderse, es decir, es posible que la causa no se vea el día fijado para ese efecto. Ello ocurrirá en los casos que señala el art.165 CPC: “Sólo podrá suspenderse en el día designado al efecto la vista de una causa, o retardarse dentro del mismo día:
1.° Por impedirlo el examen de las causas colocadas en lugar preferente, o la continuación de la vista de otro pleito pendiente del día anterior;

2.° Por falta de miembros del tribunal en número suficiente para pronunciar sentencia;

3.° Por muerte del abogado patrocinante, del procurador o del litigante que gestione por sí en el pleito.

En estos casos, la vista de la causa se suspenderá por quince días contados desde la notificación al patrocinado o mandante de la muerte del abogado o del procurador, o desde la muerte del litigante que obraba por sí mismo, en su caso;

4.° Por muerte del cónyuge o de alguno de los descendientes o ascendientes del abogado defensor, ocurrida dentro de los ocho días anteriores al designado para la vista.

5.° Por solicitarlo alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo los procuradores o los abogados de ellas.
Suspensión de la vista de la causa: Cada parte podrá hacer uso de este derecho por una sola vez. En todo caso, sólo podrá ejercitarse este derecho hasta por dos veces, cualquiera que sea el número de partes litigantes, obren o no por una sola cuerda. La suspensión de común acuerdo procederá por una sola vez. Hoy, la sola presentación del escrito de suspensión, extingue el derecho, aún cuando la causa no sea vista por cualquier otro motivo. El derecho a suspender no procede respecto del amparo.
El escrito en que se solicite la suspensión deberá ser presentado hasta las doce horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente. La solicitud presentada fuera de plazo será rechazada de plano. La sola presentación del escrito extingue el derecho a la suspensión aun si la causa no se ve por cualquier otro motivo. Este escrito pagará en la Corte Suprema un impuesto especial de media unidad tributaria mensual y en las Cortes de Apelaciones de un cuarto de unidad tributaria mensual y se pagará en estampillas de impuesto fiscal que se pegarán en el escrito respectivo.
El derecho a suspender no procederá respecto del amparo;

6.° Por tener alguno de los abogados otra vista o comparecencia a que asistir en el mismo día ante otro tribunal.
El presidente respectivo podrá conceder la suspensión por una sola vez o simplemente retardar la vista, atendidas las circunstancias. En caso que un abogado tenga dos o más vistas en el mismo día y ante el mismo tribunal, en salas distintas, preferirá el amparo, luego la protección y en seguida la causa que se anuncie primero, retardándose o suspendiéndose las demás, según las circunstancias; y

7.° Por ordenarlo así el tribunal, por resolución fundada, al disponer la práctica de algún trámite que sea estrictamente indispensable cumplir en forma previa a la vista de la causa. La orden de traer algún expediente o documento a la vista, no suspenderá la vista de la causa y la resolución se cumplirá terminada ésta".
Las causas que se ordenen tramitar, las suspendidas y las que no hayan de verse, serán anunciadas en tabla, antes de comenzar la relación de las demás.

11.5. Suspensión de la vista en el nuevo proceso penal

En el nuevo proceso penal, se establece la prohibición de suspender la vista de la causa de un recurso por falta de integración del tribunal. Al efecto, se señala que no podrá suspenderse la vista de un recurso penal por falta de jueces que pudieren integrar la sala. Si fuere necesario, se interrumpirá la vista de recursos civiles para que se integren a la sala jueces no inhabilitados. En consecuencia, la audiencia sólo se suspenderá si no se alcanzare, con los jueces que conformaren ese día el tribunal, el mínimo de miembros no inhabilitados que debieren intervenir en ella.
Por otra parte, el art. 357 NCPP nos señala que la vista de los recursos penales no podrá suspenderse por las causales previstas en los numerales 1, 5, 6 y 7 del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil.
Si en la causa hubiere personas privadas de libertad, sólo se suspenderá la vista de la causa por muerte del abogado del recurrente, del cónyuge o de alguno de sus ascendientes o descendientes, ocurrida dentro de los ocho días anteriores al designado para la vista del recurso.

En los demás casos la vista sólo podrá suspenderse si lo solicitare el recurrente o todos los intervinientes facultados para concurrir a ella, de común acuerdo. Este derecho podrá ejercerse una sola vez por el recurrente o por todos los intervinientes, por medio de un escrito que deberá presentarse hasta las doce horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente, a menos que la agregación de la causa se hubiere efectuado con menos de setenta y dos horas antes de la vista, caso en el cual la suspensión podrá solicitarse hasta antes de que comenzare la audiencia.

d) El anuncio

El art.163 CPC exige que llegado el momento en que debe iniciarse la vista de la causa, se anuncie ese hecho mediante la colocación en un lugar conveniente el respectivo número de orden, el cual se mantendrá fijo hasta que se pase a otro asunto.
Las causas que se ordene tramitar, las suspendidas y las que por cualquier motivo no haya de verse, serán anunciadas antes de comenzar la relación de las demás. Asimismo, en esa oportunidad deberán señalarse aquellas causas que no se verán durante la audiencia por falta de tiempo. La audiencia se prorrogará si fuere necesario, hasta ver la última de las causas que resten en la tabla. Los abogados que quieran alegar, deberán anunciarse personalmente o por medio de procurador del número, con el respectivo relator, antes del inicio de la audiencia en que se deba ver la causa. También procede por escrito presentado con 24 horas de anticipación a la audiencia.
.

e) La relación

Una vez anunciada la causa, debe procederse a su relación. Con todo, el Relator debe cumplir previamente con ciertas obligaciones que le impone la ley:

a) Si el tribunal está integrado por personas que no figuran en el acta de instalación, el Relator hará saber sus nombres a las partes o a sus abogados para que puedan hacer valer las implicancias y recusaciones que correspondan. En estos casos, el reclamo que se deduzca debe formalizarse dentro de tercer día, suspendiéndose en el intertanto la vista de la causa.

b) El Relator debe dar cuenta al Tribunal de todo vicio u omisión sustancial que notare en el proceso. En este caso, es posible que el tribunal ordene que se complete la tramitación de la causa, de modo que la causa "saldrá en trámite" y se suspenderá su vista, aunque

conservándose el número de orden.

c) El Relator debe dar cuenta al tribunal de las faltas o abusos que pudieran dar lugar al ejercicio de las facultades disciplinarias del tribunal.

A continuación, el Relator debe hacer la relación de la causa al tribunal, esto es, debe hacer una “exposición oral y sistemática para informar suficientemente al tribunal del asunto que debe resolverse”10. Según el art. 223 CPC, la vista de la causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en presencia de los abogados de las partes que hayan asistido y se hubieren anunciado para alegar. No se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez comenzada la relación. Los ministros podrán durante la relación, formular preguntas o hacer observaciones al relator, las que en caso alguno podrán ser consideradas como causales de inhabilidad.

En caso que en un proceso penal uno o más de los abogados no tengan derecho a conocer del proceso o de un cuaderno de éste, estos no podrán presenciar la relación.
En el nuevo proceso penal, debemos recordar que no se contempla el trámite de la relación para la vista de los recursos.

f) Los alegatos

Los alegatos “son defensas orales que pueden hacer los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión” (también los postulantes que estén realizando su práctica para obtener el título de abogado en las Corporaciones de Asistencia Judicial).
Concluida la relación, se procederá a escuchar, en audiencia pública los alegatos de los abogados que se hubieren anunciado.

Durante los alegatos, el Presidente de la sala podrá invitar a los abogados a que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso, pero esta invitación no obstará a la libertad del defensor para el desarrollo de su exposición. Una vez finalizados los alegatos, y antes de levantar la audiencia, podrá también pedirles que precisen determinados puntos de hecho o de derecho que considere importantes.
Está prohibido presentar en la vista de la causa defensas escritas o leer en dicho acto tales defensas. Sin embargo, al término de la audiencia, los abogados podrán dejar a disposición del tribunal una minuta de sus alegatos.

Sólo puede alegar un abogado por cada parte. Debe alegar en primer término el abogado del recurrente y a continuación el del recurrido sin perjuicio de que ambos posteriormente puedan hacer uso de la palabra para rectificar solamente errores de hecho, sin poder replicar en lo concerniente a puntos de derecho. Si son varios los apelantes, alegarán los abogados en el orden que hayan interpuesto las apelaciones. Si son varios los apelados, los abogados intervendrán por el orden alfabético de aquéllos.

La duración de los alegatos de cada abogado se limitará a media hora. El tribunal a petición del interesado, podrá prorrogar el plazo por el tiempo que estime conveniente. La duración de las alegaciones se limitará a una hora en los recursos de casación en la forma y ante la Corte Suprema a dos en los de casación en el fondo. En los demás que conoce la Corte Suprema: 30 minutos.

En materia penal, el tribunal resolverá las apelaciones y consultas relativas a la libertad provisional sin oír el alegato del abogado del inculpado o reo, si después de escuchada la relación no lo estima necesario para concederla.
Concluidos los alegatos, debe entenderse terminada la vista de la causa. Como se podrá advertir, la vista de la causa es un "trámite o diligencia esencial", cuya omisión puede acarrear la nulidad del fallo por vicio de casación en la forma. La vista de la causa suele asimilarse a la citación para oír sentencia en primera instancia, y se dice que ella constituye la citación para oír sentencia en la segunda instancia.

Terminada la vista de la causa, ésta puede ser fallada de inmediato o puede quedar en acuerdo. Las causas pueden quedar en acuerdo en los siguientes casos:
a) Cuando se decrete una medida para mejor resolver.
b) Cuando el tribunal manda, a petición de parte, informar en derecho. El término para informar

en derecho será fijado por el tribunal y no podrá exceder de 60 días, salvo acuerdo de las partes.
c) Cuando el tribunal resuelve dejarla en acuerdo para hacer un mejor estudio de ella.
En estos casos, las causas civiles deben fallarse en un plazo no superior a 30 o 15 días, según si la causa ha quedado en acuerdo a petición de varios o un Ministro y tratándose de causas penales deben ser falladas en una plazo de 6 días que se prorrogará hasta 20 días si uno o más de los jueces lo pidiere para estudiar mejor el asunto.

Por último, es importante recordar que si la causa no fuere despachada inmediatamente, los Relatores deberán anotar en el mismo día de la vista los nombres de los jueces que hubieren concurrido a ella.
En el nuevo proceso penal, se establece como regla general respecto del fallo de los recursos que el tribunal pronunciará sentencia de inmediato o, si no fuere posible, en un día y hora que dará a conocer a los intervinientes en la misma audiencia.

11.7. La manera como las Cortes de Apelaciones conocen y resuelven de la apelación de la sentencia definitiva penal

Los trámites están contemplados en el art. 513 y ss CPP, y son los siguientes:

1. Ingreso del expediente

El secretario debe certificar el ingreso del expediente, anotándolo en un libro de ingreso y asignándole un número rol.

2. Examen de admisibilidad

Ingresados los autos, la Corte se pronunciará en cuenta sobre la admisibilidad del recurso, y si encuentra mérito para encontrarlo extemporáneo o inadmisible, lo declarará así desde luego o mandará traer los autos en relación.

3. Comparecencia de las partes

Según el art. 63 CPP, la apelación se conocerá sin esperar la comparecencia de las partes.
La sanción por la falta de comparecencia no es por tanto la deserción del recurso, sino que “no se notificará a las partes que no hayan comparecido a la instancia las resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto de ellas desde que se pronuncien”.

4. Observaciones las partes

Si no se declara la inadmisibilidad del recurso, los autos permanecerán en la secretaría del tribunal por un plazo común de 6 días para que las partes formulen observaciones a la sentencia de primera instancia. Dentro de este plazo, el apelado puede adherirse a la apelación.

5. Vista al Fiscal

Transcurrido el plazo de 6 días, se debe proveer al Fiscal para que emita su informe en un plazo de 6 días ampliable en la forma del art. 513 CPP.
El Fiscal puede pedir, que se confirme el fallo, que se revoque, que se modifique, además de que se realicen diligencias importantes cuya omisión note.
La Corte debe en su fallo, hacerse cargo de las observaciones y conclusiones formuladas por el Fiscal.

6. Traslado de la opinión del Fiscal al reo en el caso de que le sea desfavorable

Se dará en este caso el traslado por un plazo fatal y común de 6 días.

La prueba en segunda instancia penal

a) Prueba documental: Antes de ser notificado del decreto de autos, podrán los interesados presentar los documentos de que no hubieren tenido conocimiento o que no hubieren podido proporcionarse hasta entonces, jurando que así es la verdad. El tribunal mandará agregar tales documentos al proceso con citación de las demás partes, quienes podrán deducir las objeciones que tengan contra ellos, en el término de tercero día. El escrito de objeciones se agregará también al proceso con conocimiento de las partes
.
b) Absolución de posiciones: Antes de la citación para sentencia, podrán las partes ponerse posiciones sobre hechos diversos de aquellos que hubieren sido materia de otras posiciones en el curso del juicio. Dichas posiciones serán absueltas ante el ministro que la Corte designe, o ante el juez a quo, si el tribunal así lo determinare: por el procesado bajo simple promesa de decir verdad; y bajo juramento por los demás interesados".

c) Recepción de la causa a prueba y rendición de la prueba documental: Las partes podrán igualmente pedir, hasta el momento de entrar la causa en acuerdo, que ésta se reciba a prueba en segunda instancia:

1.° Cuando se alegare algún hecho nuevo que pueda tener importancia para la resolución del recurso, ignorado hasta el vencimiento del término de prueba en primera instancia; y

2.° Cuando no se hubiere practicado la prueba ofrecida por el solicitante, por causas ajenas a su voluntad; con tal que dicha prueba tienda a demostrar la existencia de un hecho importante para el éxito del juicio".
El solicitante además de señalar las causas del nuevo término probatorio, debe señalar los testigos de los cuales piensa valerse. Si el tribunal determina recibir la causa a prueba, deberá dictar una resolución con las menciones del art. 519 CPP, si determina negarlo, debe ser por resolución fundada.

Desde la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, deberá la parte presentar dentro de tercero día la lista de testigos. La prueba testimonial es recibida por el ministro del tribunal que sea comisionado para ello, o por el juez a quo a quien el tribunal juzgare conveniente cometerla.

7. Autos en relación

Evacuada la vista del Fiscal si esta no fuere desfavorable al reo o este no hubiere comparecido o transcurrido el plazo de 6 días para que el reo evacue traslado respecto del informe desfavorable, o después del certificado del vencimiento del término probatorio, el tribunal deberá proveer "autos en relación".

9. Vista de la causa

En la vista de la causa se aplican las normas generales.

Procedencia y tramitación de la consulta

La tramitación de la apelación de la sentencia definitiva se aplica íntegramente a la consulta, salvo que ella debe verse en cuenta. No obstante, si el informe del Fiscal es desfavorable al reo o cualquiera de las partes pidiere alegatos dentro de los 6 días siguientes a la fecha de ingreso a la secretaría, deberán traerse los autos en relación.

Es procedente la consulta de las sentencias definitivas penales que no fueren revisadas por el tribunal de alzada en los siguientes casos:
"**1.°** Cuando la sentencia imponga pena de más de un año de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento o destierro o alguna otra superior a éstas;
2.° Cuando el fallo aplique diversas penas que, sumadas, excedan de un año de privación o de restricción de la libertad, debiendo, en uno y otro caso, considerarse consultable el fallo respecto de todos los delitos sancionados; y
3.° Cuando el proceso verse sobre delito a que la ley señale pena aflictiva".

Tramitación en la segunda instancia de la apelación y de la consulta del sobreseimiento definitivo en materia penal

Las partes se consideran emplazadas desde la notificación de la resolución del tribunal de primera instancia que concede la apelación o la consulta en su caso.
Es procedente sólo la consulta del sobreseimiento definitivo en los siguientes casos:
a) Cuando el juicio verse sobre delito que la ley castiga con penal aflictiva.
b) Cuando hubiere sido dictado contra la opinión del ministerio público.
Ingresada la apelación o la consulta del sobreseimiento, la Corte deberá oír la opinión del Fiscal, el cual podrá señalar que se encuentra o no conforme con el sobreseimiento, o que se reponga la causa al estado de sumario, cuando considere que deben practicarse algunas diligencias.
Evacuado el informe del Fiscal, se deberán traer los autos en relación, procediéndose a colocar la causa en tabla.

Tramitación en segunda instancia de la apelación en el nuevo proceso penal

En el NSPP, deberán aplicarse las normas especiales del recurso de apelación, luego las reglas especiales comunes a todo recurso, luego las normas del juicio oral y finalmente las disposiciones comunes a todo procedimiento del CPC.
En el nuevo proceso penal se contempla un procedimiento general respecto del recurso de apelación, y no se contempla el trámite de la consulta.
Los trámites son los siguientes:

a. Certificado por el secretario del ingreso del expediente ante el tribunal de segunda instancia y su inclusión en el libro de ingreso y asignación de rol

b. Declaración de admisibilidad o inadmisibilidad del recurso
Ingresado el recurso a la Corte se abrirá un plazo de 5 días para que las partes solicitaren que se declare inadmisible, se adhirieren a él, o le formularen observaciones por escrito.
Transcurrido el plazo, el tribunal ad quem se pronunciará en cuenta acerca de la admisibilidad del recurso. Los aspectos que analizará serán los mismos que debió analizar el tribunal de 1ª.
Puede considerarlo inadmisible o extemporáneo el recurso, pudiendo optar por:

1. Declarar sin lugar desde luego; o
2. Traer los autos en relación sobre este punto.

c. Comparecencia de las partes ante el tribunal de segunda instancia

No existe norma de comparecencia de las partes como en materia civil. Sin embargo, se establece una sanción a la no comparecencia a la audiencia que fije el tribunal, “la falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes. La incomparecencia de uno o más de los recurridos no impide proceder en su ausencia”, art. 358 inc.2 NCPP.

d. Primera resolución que se dicta por el tribunal de segunda instancia

Se refiere al examen en cuenta sobre su admisibilidad. Si es declarado inadmisible, el tribunal dispone la devolución para el cumplimiento del fallo. En el caso de que el recurso sea declarado admisible, debe fijarse el día y hora para el conocimiento y resolución del recurso, bajo la sanción del art. 358 inc.2 NCPP.

e. La adhesión a la apelación

Es procedente dentro de los 5 días de ingresado el expediente a la secretaría del tribunal. La adhesión al recurso deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para interponerlo y su admisibilidad se resolverá de plano por la Corte, art. 382 inc.2 NCPP. El desistimiento de la apelación no afecta a los que hubieran adherido al recurso de apelación.

f. La prueba en la segunda instancia

No se contempla la posibilidad de rendir prueba en la segunda instancia en el recurso de apelación, lo que fluye de la historia fidedigna del art. 359 NCPP. Se limita la prueba sólo respecto del recurso de nulidad.

g. Manera en que las Cortes de Apelaciones conocen y resuelven el recurso de apelación en el nuevo proceso penal

Es conocido por una sala de la Corte de Apelaciones respectiva (superiora jerárquica del juzgado de garantía que dictó la resolución). La vista de la causa debe efectuarse en una audiencia pública.
La vista de la causa, es un trámite complejo que en términos generales obedece a las reglas generales de conocimiento de las cortes, COT y CPC. Lo trámites son:

a) La notificación del decreto que manda traer los autos en relación y que fija el día y la hora para audiencia en que debe verse la apelación.

b) La fijación de la causa en tabla.

c) La instalación del tribunal, retardo y suspensión de la vista de la causa.

d) El anuncio: La audiencia se iniciará con el anuncio, tras el cual, sin mediar relación, se procederá de inmediato a escuchar los alegatos. Se elimina el trámite de la relación.

e) Los alegatos: "La audiencia se iniciará con el anuncio, tras el cual, sin mediar relación, se otorgará la palabra a el o los recurrentes para que expongan los fundamentos del recurso, así como las peticiones concretas que formularen. Luego se permitirá intervenir a los recurridos y finalmente se volverá a ofrecer la palabra a todas las partes con el fin de que formulen aclaraciones respecto de los hechos o de los argumentos vertidos en el debate.
En cualquier momento del debate, cualquier miembro del tribunal podrá formular preguntas a los representantes de las partes o pedirles que profundicen su argumentación o la refieran a algún aspecto específico de la cuestión debatida.
Concluido el debate, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato o, si no fuere posible, en un día y hora que dará a conocer a los intervinientes en la misma audiencia. La sentencia será redactada por el miembro del tribunal colegiado que éste designare y el voto disidente o la prevención, por su autor.

12. Modos de terminar el Recurso de Apelación

A. Generalidades

La manera normal y directa de terminar con el recurso es con la dictación de la resolución que se pronuncia sobre él, ya sea modificando, revocando o confirmando la sentencia impugnada de 1ª instancia. Es el modo normal, porque se obtiene el objetivo de revisión del fallo de 1ª instancia.

Además existen otros medios anormales y directos de terminarla, en los cuales termina durante la tramitación, sin que el tribunal de alzada se hubiera pronunciado. Son anormales, pero directos, ya que se refieren a la apelación y no al proceso en su totalidad. Son medios anormales directos: la deserción, la prescripción y el desistimiento del recurso. La inadmisibilidad no es considerada, porque en dicha circunstancia no es posible considerar que existe la apelación. Asimismo, existen medios indirectos, por los cuales termina el proceso en su totalidad, y consecuencialmente la apelación interpuesta, como son el abandono del procedimiento, el desistimiento de la demanda, transacción, avenimiento y conciliación, y en los delitos de acción penal privada, el abandono de la acción.

Todos los medios anteriores, son formas de terminar el recurso de apelación. Sin embargo, en los casos en que procede la consulta, sólo será el fallo el medio para ponerle fin al recurso de

apelación.

B. Fallo del Recurso de Apelación

La competencia del tribunal de segunda instancia en el fallo del recurso de apelación: En virtud del efecto devolutivo, el tribunal de 2ª instancia, pasa a tener competencia para revisar cuestiones de hecho y de derecho comprendidas en la causa.

Para determinar su competencia hay que tomar en cuenta las siguientes reglas:
I. Los grados de competencia del tribunal de segunda instancia
En nuestro ordenamiento jurídico es posible distinguir tres grados de competencia del tribunal de 2ª instancia, para conocer y fallar el recurso de apelación:

a. Primer grado de competencia

Constituye la regla general que se aplica al juicio ordinario de mayor cuantía civil y a todos los procedimientos especiales en los cuales no exista una norma diversa.

De acuerdo con este grado de competencia, el tribunal de segunda instancia sólo va a poder pronunciarse acerca de las cuestiones de hecho y de derecho que se hubieren discutido y resuelto en la sentencia de primera instancia y respecto de las cuales se hubieren formulado peticiones concretas por el apelante al deducir el recurso de apelación.

Ella se deduce de los arts. 170 nº6 CPC, y especialmente del art. 160 CPC: “Las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio”.

Excepciones a esta regla: casos en los cuales el tribunal de 2ª puede pronunciarse sobre las cuestiones no discutidas o resueltas por el fallo de 1ª:

a) El tribunal de segunda instancia puede fallar las cuestiones ventiladas en la primera instancia y sobre las cuales no se hay pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto por ella, sin que se requiera un nuevo pronunciamiento del inferior.

b) El tribunal de segunda instancia, previa audiencia del Ministerio Público, puede hacer de oficio las declaraciones que por ley son obligatorias a los jueces, aún cuando el fallo apelado no las contenga, como la declaración de la nulidad absoluta manifiesta en un acto o contrato.

c) El tribunal de segunda instancia puede casar en la forma de oficio el fallo de 1ª instancia, cuando aparezca de manifiesto un vicio que dé lugar a este recurso por cualquiera de las causales legales, debiendo oír en este punto a los abogados que concurran a la vista de la causa, indicándoles los vicios sobre los que deben alegar. En caso que el vicio consista en la (1) ultrapetita, (2) omisión de requisitos de la sentencia, (3) cosa juzgada o (4) contener decisiones contradictorias, el tribunal de 2ª no sólo debe casar el fallo de 1ª, sino que acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, debe dictar la sentencia que corresponda con arreglo a la ley. En caso de tratarse de otros vicios de casación, diverso de los 4 señalados, el tribunal de 2ª instancia que casa de oficio, se debe limitar a invalidar el fallo, determinando el estado en que queda el proceso, remitiéndolo para su conocimiento al tribunal de 1ª instancia.

d) El tribunal de segunda instancia que advierte que el fallo de primera adolece del vicio de omisión de pronunciamiento acerca de una acción o excepción que se ha hecho valer en el juicio, puede limitarse a ordenar al juez de la causa que completa la sentencia, y entre tanto suspender el recurso de apelación.

En el nuevo proceso penal se contempla este 1º grado de competencia, al señalarse en el art. 360 inc.1 NCPP: “El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los casos previstos en este artículo y en el artículo 379 inciso segundo”.

Los casos de excepción son:
a) Posibilidad de extender la decisión favorable a quién no hay recurrido mediante declaración expresa del tribunal formula en ese sentido.
b) Se puede anular de oficio el fallo por la concurrencia de las causales previstas en el art. 374 NCPP.

b. Segundo grado de competencia

Éste se encuentra establecido con respecto al procedimiento sumario. Art. 692 CPC: "En segunda instancia, podrá el tribunal de alzada, a solicitud de parte, pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado".
En consecuencia esta regla es más amplia, ya que se refiere a todas las cuestiones debatidas en la primera instancia, aun cuando no se hayan resuelto en el fallo pronunciado en ella.

c. Tercer grado de competencia

Éste se encuentra establecido con respecto al antiguo proceso penal. Art. 527 CPP: "El tribunal de alzada tomará en consideración y resolverá las cuestiones de hecho y las de derecho que sean pertinentes y se hallen comprendidas en la causa, aunque no haya recaído discusión sobre ellas ni las comprenda la sentencia de primera instancia".
Es el grado más amplio de competencia que puede tener un tribunal de segunda instancia puesto que no es necesario que las cuestiones de hecho y de derecho siquiera hayan sido discutidas en la primera instancia. La ultrapetita se restringe en el ASPP a los puntos inconexos respecto de la acusación y de la defensa.

II. El tribunal de segunda instancia no puede extender su fallo más allá de lo pedido por el apelante en su apelación (principio de congruencia), ni puede dictar un fallo que sea más gravoso para el apelante que el fallo impugnado (prohibición de la reformatio ad peius).

Según esta regla la competencia del tribunal de segunda instancia se encuentra determinada por el apelante en las peticiones concretas de su escrito. Por tanto el tribunal de alzada, no puede:

a) Otorgar al apelante más de lo que hubiere solicitado en su escrito de apelación en sus peticiones concretas, tantum apellatum quatum devolotum.

b) Resolver el recurso de apelación modificando el fallo de segunda instancia en contra del apelante, sin que se encuentre facultada para actuar de oficio. Es decir, en materia civil se prohíbe la reformatio in peius o reforma en perjuicio o peyorativa, que es aquella regla por la cual el tribunal de alzada busca agravar o hacer más gravosa la condena, o restringir las declaraciones más favorables de la sentencia, en perjuicio del apelante. Lo que más puede hacer, pese a que considere que la sentencia de 1ª debió ser más gravosa para el apelante, es dictar sentencia desestimando las peticiones del recurrente. La prohibición de la reforma peyorativa dice relación tanto con una modificación cualitativa (se contemplan nuevas prestaciones no contempladas en la sentencia de 1ª, por ejemplo) como con una modificación cuantitativa (se aumenta el monto de las obligaciones, por ejemplo). Se estima que la prohibición de la reforma in peius atiende a la personalidad del recurso en oposición a la comunidad del recurso, esto es, no se toma en cuenta la interposición del recurso como en beneficio de ambas partes, sino sólo como una actividad de quien lo interpuso, sin que pueda reformársele en perjuicio más gravoso a éste.

La prohibición de la reformatio in peius decae sin embargo, en los casos en que no estemos frente a un apelante único, sino que concurre la contraparte o se adhiere a la apelación (sentencias mixtas en las cuales se produce agravio para ambas partes). En ambos casos produce un incremento del alcance devolutivo del recurso, ampliando sus poderes de decisión y su llamada competencia específica
.

En el antiguo proceso penal, estas reglas no tienen aplicación. Las peticiones que formulan las partes no limitan la competencia del tribunal de 2ª instancia. Además, recibe plena aplicación la reformatio in peius: "Aun cuando la apelación haya sido deducida por el procesado, podrá el tribunal de alzada modificar la sentencia en forma desfavorable al apelante".

En el nuevo proceso penal, rigen los dos principios establecidos en el sistema civil:

A. No se puede otorgar al apelante más de lo que hubiera solicitado en su recurso de apelación, lo que generalmente se materializa en las peticiones concretas que debe formular al interponer el recurso de apelación, con la sola excepción de la extensión de la decisión más favorable a los que no han recurrido, si ellas no se basan en fundamentos personales que sólo puedan beneficiar al recurrente.

B. Si la resolución judicial hubiere sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no podrá reformarla en perjuicio del recurrente.

La apelación interpuesta por una de las partes no aprovecha a la otra

En materia civil, por regla general, en caso que exista pluralidad de partes activas o pasivas, la apelación interpuesta por una sola parte activa no favorece en caso de ser acogida al resto de las partes activas que hubieren apelado.

En el ASPP en cambio, la ley contempló el efecto expansivo del fallo de 2ª instancia respecto de las partes que no hubieren apelado, pero sólo respecto de la parte penal del fallo, a fin de evitar fallos contradictorios. No puede extenderse en caso que se base en consideraciones personales.

El NSPP, establece textualmente en el art. 360 inciso 2º: Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito entablare el recurso contra la resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo así expresamente.

13. La sentencia que resuelve el Recurso de Apelación en la segunda instancia

Debemos recordar que esta sentencia es dictada por un tribunal colegiado, debiendo darse cumplimiento a las normas sobre la formación de los acuerdos, so pena de incurrir en causales de casación en la forma.

La sentencia puede ser:

a) Confirmatoria: es aquella pronunciada por el tribunal de alzada en la que mantiene en todas sus partes lo resuelto por el tribunal de primera instancia, sin que por ello se acojan los fundamentos y peticiones concretas formuladas por el apelante en su recurso.

1. En caso que la sentencia de 2ª instancia confirma la de primera que cumple con todos los requisitos del 170, ella sólo debe cumplir los requisitos de toda resolución judicial (lugar, fecha, "se confirma la sentencia apelada de fecha…", Firma de Ministros y Secretario).
2. En caso que la sentencia de 1ª no reúna los requisitos del 170, la sentencia de 2ª debe contener la parte expositiva, considerativa y resolutiva. En la práctica, los tribunales se limitan a complementar lo que faltan.
3. En caso que la sentencia de 1ª hubiere incurrido en el vicio de no haberse pronunciado acerca de una acción o excepción hecha valer, la sentencia de 2ª no puede subsanar el vicio, sino que deberá:

a. Remitir el expediente al tribunal de 1ª instancia para que complemente su fallo;
o
b. Casar de oficio de la sentencia.

b) Modificatoria: es aquella en que el tribunal de alzada acoge en parte el recurso de apelación, introduciendo adiciones o efectuando supresiones a lo resuelto por el tribunal de primera instancia, reemplazando por lo tanto, parcialmente el contenido de la parte resolutiva del fallo de primera instancia y los fundamentos necesarios para respaldar dicha decisión.

c) Revocatoria: es aquella en que el tribunal de alzada acoge íntegramente el recurso de apelación, dejando sin efecto la totalidad de la parte resolutiva y los considerandos que le sirven de fundamento contenidos en el fallo de primera instancia, reemplazándolos conforme a derecho.

1. Cuando la sentencia de 1ª instancia reúne todos los requisitos del art. 170, la sentencia de 2ª revocatoria o modificatoria, basta que haga referencia a la parte expositiva contenida en la de primera instancia y que contemple los considerandos de hecho y de derecho que justifican la revocación o modificación efectuada en relación a la parte resolutiva de la primera instancia.

En materia civil y penal la sentencia de segunda instancia se notifica por el estado diario, sin embargo, el cúmplase de la sentencia se debe notificar en persona al reo y no a sus representantes.

14. La deserción del Recurso de Apelación

14.1. Concepto

Deserción del recurso de apelación: aquella sanción de carácter procesal, que provoca el término del recurso de apelación en el procedimiento civil, por no haber cumplido el apelante con ciertas cargas establecidas por el legislador.

14.2. Casos en que se contempla la deserción

a. En primera instancia: cuando el apelante, en los casos que se concede la apelación en el sólo efecto devolutivo, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que concede el recurso, no entrega el dinero que el secretario del tribunal considere necesario para cubrir el valor de las fotocopias o de las compulsas respectivas. Esta causal de deserción es también aplicable al recurso de casación, salvo que se hubiere interpuesto una casación en la forma conjuntamente a un recurso de apelación concedido en ambos efectos.

En este caso es competente para conocer la deserción el tribunal de primera instancia. Su tramitación consiste en que el apelado presenta un escrito en que solicita se declare la deserción, el que provee el tribunal disponiendo la certificación del secretario, que con su mérito, resuelve de plano.

La resolución que acoge la deserción (sentencia interlocutoria) es susceptible de apelación y casación de forma (es de aquellas que pone término al juicio o hace imposible su continuación). La que rechaza la solicitud para que se declare la deserción, sólo es susceptible de impugnarse por apelación (no pone término al juicio, ni hace imposible su continuación).
En materia penal no es aplicable la deserción por ser la confección de las compulsas una carga del tribunal.

b. En segunda instancia: el apelante no comparece, en segunda instancia, dentro del plazo de 5 días, aumentable en la forma señalada en el art. 200 CPC, contados desde el ingreso de la apelación ante el tribunal de alzada. Esta causal de deserción, es aplicable a la casación.

En este caso es competente para conocer de la deserción el tribunal de segunda instancia. Su tramitación consiste en que el tribunal de oficio o a petición de parte, con el certificado de ingreso, procede a pronunciarse acerca de la deserción.
En contra de la resolución que acoge la deserción procede reposición dentro de tercero día, además de casación de forma (por poner término al juicio o hacer imposible su continuación).

14.3. Efectos que produce la deserción

Produce el término del recurso de apelación, y por tanto la sentencia impugnada por el recurso va a quedar ejecutoriada, si no se hubieren interpuesto otros recursos o no fuere procedente su revisión efectiva por la vía de la consulta. En caso que el tribunal de alzada continúe conociendo de la apelación, se podrá deducir casación en la forma por la causal del 768 No. 8.

15. Desistimiento del Recurso de Apelación

15.1. Concepto

Desistimiento del recurso de apelación: el acto jurídico procesal del apelante por medio del cual renuncia expresamente al recurso de apelación que hubiere deducido en contra de alguna resolución del proceso.

15.2. Procedencia

Pese a encontrarse mencionado en distintas disposiciones, no se regula expresamente. El desistimiento del recurso de apelación puede producirse en primera instancia y en segunda instancia, aun cuando se haya visto la causa y alcanzado acuerdo. Para los efectos del desistimiento del recurso de apelación, no es necesario que el mandatario judicial posea facultad especial, ya que la facultad especial se requiere para desistirse en 1ª instancia de la acción deducida, y para renunciar a los recursos (se refiere al acto anticipado). En todo caso, es aconsejable que el escrito de desistimiento, sea firmado por la parte, a fin de despejar dudas.

También es procedente en materia penal, sin perjuicio de la consulta en los casos que ella procediere.
El escrito de desistimiento debe ser resuelto de plano por el tribunal

15.3. Efectos que produce la declaración de desistimiento

Produce el término del recurso de apelación, y por tanto la sentencia impugnada por el recurso va a quedar ejecutoriada, sin perjuicio de otros recursos y de la revisión efectiva por la vía de la consulta.
En caso que el tribunal de alzada continúe conociendo de la apelación, se podrá deducir casación en la forma por la causal del 768 No. 8.

16. La prescripción del Recurso de Apelación

16.1. Concepto

Prescripción del recurso de apelación: es la sanción procesal que genera la terminación del recurso de apelación, por la inactividad de las partes durante el plazo que establece la ley.

Es una institución equivalente a la prescripción extintiva del Código Civil.

En materia penal no tiene aplicación, ya que no se contempla actividad alguna de las partes en la 2ª instancia para la vista de la apelación o de la casación.

En el NSPP, no se contempla esta sanción procesal. La sanción contemplada para el caso de inactividad de la parte recurrente (no asistiendo a alegar el día previsto), es declarar el abandono del recurso.

16.2. Requisitos para declarar la prescripción de la apelación

a) Inactividad de las partes: la actividad que las partes deben realizar, para que no sea procedente la prescripción, debe consistir en realizar todas aquellas gestiones necesarias y útiles para que se lleve a efecto y quede en estado de fallarse la apelación. Es necesario tener

presente que la inactividad se refiere a la omisión de algún trámite que corresponda a las partes cumplir, no a la inactividad derivada de causas ajenas a su voluntad (ej. Causa no puesta en tabla).

b) Transcurso del plazo: dicho plazo va a depender de la naturaleza de la resolución impugnada:

a. Respecto de la apelación de las sentencias definitivas: el plazo de prescripción es de 3 meses contados desde la última gestión útil.

b. Respecto de las sentencias interlocutorias, autos y decretos: el plazo es de 1 mes, contados desde la última gestión útil.
Estos plazos prescripción, en especial el de 1 mes, tiene la grave inadvertencia de que no se suspende por la interposición de días feriados. Las apelaciones que se paralizan durante el mes de Febrero (feriado judicial), se encontrarían prescritas si damos una interpretación literalista al precepto. Sería ideal que se cambien por plazos de días.

c) Solicitud de parte: la prescripción no puede ser declarada de oficio por el tribunal, sino sólo a petición de parte.

16.3. Interrupción de la prescripción

Art. 211 inc.2 CPC: "Interrúmpese esta prescripción por cualquiera gestión que se haga en el juicio antes de alegarla". La jurisprudencia ha fallado que incluso aún cuando haya transcurrido todo el plazo, si se realiza otra gestión antes de alegar la prescripción, se interrumpe. Esto la diferencia de la civil, ya que la interrupción en esta sede debe producirse necesariamente antes del transcurso del plazo.

16.4. Tribunal ante el cual se puede alegar la prescripción; tramitación de la solicitud; naturaleza jurídica de la resolución que la declara y recursos que proceden en su contra

De acuerdo al art. 211 CPC puede ser alegada tanto ante el tribunal de primera como de segunda instancia, siendo competente para conocer y pronunciarse acerca de la prescripción aquél tribunal ante quien se encuentre el expediente:

- Será competente para conocer de la prescripción del recurso el tribunal de 1ª cuando aun no se hayan remitido los antecedentes de la apelación o cuando por cualquier causa hayan sido devuelto los antecedentes al de primera para que efectúe alguna diligencia.

- A partir del ingreso de la apelación al tribunal de 2ª, será el tribunal de alzada el competente para pronunciarse acerca de la prescripción.

En cuanto a la tramitación de la solicitud nada se señala en la ley. Sin embargo, por ser una cuestión accesoria, el tribunal de primera instancia podrá resolverla de plano, según las normas de los incidentes, art. 89 CPC (la solicitud se funda en hechos que constan en el proceso). El tribunal de segunda instancia podrá resolverla de plano o darle tramitación de incidente.

La resolución que la acoge es una sentencia interlocutoria de primera clase, procediendo en contra de ella reposición dentro de tercero día, si apareciere fundado en un error de hecho (error en el cómputo del plazo para establecer la procedencia de la prescripción). Si se dictare en primera instancia, procede la apelación subsidiaria. Además, como se trata de una interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su continuación, procede la casación.

La resolución que la rechaza no procede reposición (porque sólo se contempla para la que la acoge) ni casación (porque no pone término al juicio ni hace imposible su continuación), sino sólo apelación siempre que dicha resolución haya sido dictada por un tribunal de primera instancia, ya que en caso de la resolución que pronuncia el tribunal de 2ª es inapelable.

16.5. Efectos que produce la resolución que declara la prescripción del recurso de apelación

Produce el término del recurso de apelación, y por tanto la sentencia impugnada por el recurso va a quedar ejecutoriada, sin perjuicio de otros recursos o su efectiva revisión por la consulta.

En caso que el tribunal de alzada continúe conociendo de la apelación, se podrá deducir casación en la forma por la causal del 768 No. 8.

Además de los medios directos de poner término al recurso de apelación, es posible que se genere el término del mismo por vía consecuencial, al operar alguna de las formas de poner término al procedimiento en su totalidad. Se conocen como medios indirectos de poner fin a la apelación.

CAPÍTULO IV: LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Son los funcionarios que cooperan con los Tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Funcionarios que menciona el Código Orgánico de Tribunales reglamentando su designación y funciones, siendo ellos los siguientes:

1.- La Fiscalía Judicial.

2.- Los Defensores Públicos.

3.- Los Relatores.

4.- Los Secretarios.

5.- Los administradores de tribunales con competencia en lo criminal.

6.- Los Receptores.

7.- Los Procuradores del Número.

8.- Los notarios

9.- Los Conservadores.

10.-Los Archiveros.

11.- Los Asistentes Sociales Judiciales.

12.- Los Bibliotecarios Judiciales.

1.- LA FISCALIA JUDICIAL

Las funciones de la fiscalía judiciales se limitarán a los negocios judiciales y a los de carácter administrativo del Estado en que una ley requiera especialmente su intervención. Artículo 350 inciso 3° del Código Orgánico de Tribunales.

Organización

La fiscalía judicial será ejercida por el Fiscal judicial de la Corte Suprema, que es el jefe del servicio y por los Fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones.

Todas las Cortes de Apelaciones tienen un fiscal judicial con la excepción de la Cortes de Apelaciones de Santiago que tiene 6, Valparaíso y San Miguel; Talca, Concepción, Temuco y Valdivia 2. Pero siempre el número es variable, en atención a que continuamente se están creando nuevos cargos, consecuencia del aumento del número de ministros en algunas Cortes de Apelaciones del país.

El fiscal judicial de la Corte Suprema es el jefe del servicio.

Requisitos

Para ser fiscal judicial de la Corte Suprema o de una Corte de Apelaciones, se requieren las mismas condiciones que para ser designado Ministro de esos Tribunales.

Nombramiento

Son nombrados por el Presidente de la República.
Funciones

a) Los fiscales judiciales según la naturaleza del negocio, actúan como parte principal, como terceros o como auxiliares del juez. La actuación de los fiscales judiciales como parte principal significa que interviene en todos los trámites del juicio, en la misma calidad que lo hace cualquier litigante poseyendo todos los derechos de las partes -artículo. 355 del Código Orgánico de Tribunales- En tal carácter, debe notificársele todas las resoluciones que se dicten en el proceso, puede presentar los escritos y solicitar las diligencias que desee o interponer todos los recursos que estime procedentes.

En los demás casos bastará que antes de la sentencia o decreto definitivo del juez o cuando éste lo estime conveniente examine el proceso y exponga las conclusiones que crea procedente.

b) En las contiendas de competencia suscitadas por razón de la materia de la cosa litigiosa o entre tribunales que ejerzan jurisdicción de diferente clase.

c) En los juicios sobre responsabilidad civil de los jueces o de cualquiera empleados públicos por sus actos ministeriales.

d) En los juicios sobre estado civil de alguna persona.

e) En los negocios que afecten bienes de corporaciones o fundaciones de derecho público, siempre que el interés de las mismas conste en el proceso o resulte de la naturaleza del negocio cuyo conocimiento corresponda a un Ministro de Corte de Apelaciones como Tribunal Unipersonal de Excepción.

f) En general, en todo negocio respecto del cual las leyes prescriban expresamente la audiencia o intervención de los fiscales judiciales.

A modo de ejemplo, podemos señalar que la ley prescribe la audiencia o intervención del los fiscales judiciales en los siguientes casos:

A.- Cuando se pide a la Corte Suprema que ordene el cumplimiento en Chile de una sentencia pronunciada por un tribunal extranjero.

B.- Cuando se deduce Recurso de Revisión, debe oírse al fiscal judicial antes de su fallo.

Responsabilidad de los Fiscales judiciales

Los fiscales judiciales son responsables criminal y civilmente en el desempeño de sus funciones. Se le aplican las normas del Código Orgánico de Tribunales referentes a la responsabilidad de los jueces, en cuanto atendida la naturaleza de las funciones que desempeñan estos funcionarios, dichas disposiciones le sean aplicables.

De las acusaciones o demanda que se entablen contra los fiscales judiciales para hacer efectiva su responsabilidad, conocen los mismos tribunales designados por la ley para conocer en contra de las que se entablen en contra de los jueces.

Para determinar la competencia de los funcionarios de que se trata se considerará como miembros de la Corte Suprema o de Apelaciones a los respectivos fiscales judiciales.

2.- LOS DEFENSORES PÚBLICOS

Son los auxiliares d la administración de justicia encargados de representar ante los Tribunales, los intereses de los menores, de los incapaces, de los ausentes y de las obras pías o de beneficencia.

Organización

En cada territorio jurisdiccional de un juzgado de letras deberá haber por lo menos uno de estos funcionarios.

Requisitos para ser Defensor Público.

Se requiere cumplir con los requisitos que se necesitan para ser juez de letras.

Nombramiento.

Son nombrados por el Presidente de la República previa propuesta en terna de la respectiva Corte de Apelaciones, cumpliéndose con las disposiciones del párrafo 3º del Título X del Código Orgánico de Tribunales.

Funciones:

Las funciones de los Defensores Públicos son:

A.- Informar en los asuntos judiciales que interesan a los incapaces, a los ausentes y a las obras pías o de beneficencia. La función primaria de los Defensores Públicos consiste en dictaminar en los juicios y actos no contenciosos en que intervengan dichas personas.

La intervención de estos funcionarios puede ser obligatoria o facultativa. Es obligatoria en aquellos casos en que la ley dispone que los jueces deben oír a los defensores, existen dos casos en que la ley dispone la obligación de oír al Defensor Público, ellos son:

a) En los juicios que se susciten entre un representante legal y su representado.- artículo 366 Nº 1 del Código Orgánico de Tribunales.-

b) En los actos de los incapaces o de sus representantes legales, de los curadores de bienes, de los menores habilitados de edad para los cuales actos exija la ley autorización o aprobación judicial.

c) Y, en general, en todo negocio respecto del cual las leyes prescriban expresamente la audiencia o intervención del ministerio de los defensores públicos o de los parientes de los interesados.-

La intervención del Defensor Público es facultativa en los casos en que juez estime conveniente solicitar su dictamen. El artículo 369 del Código Orgánico de Tribunales se encarga de establecer la intervención facultativa al señalar que "los jueces pueden oír al Ministerio de los defensores públicos en los negocios que interesen a los incapaces, a los ausentes, a las herencias yacentes, a los derechos de los que están por nacer a las personas jurídicas o a las obras pías, siempre que lo estime conveniente."

El Defensor normalmente informa por escrito al Tribunal mediante dictámenes llamados "VISTAS", sin embargo, en ciertos casos la ley dispone que puede ser oído verbalmente por el tribunal en alguna audiencia a la cual cita a los interesados, por ejemplo el artículo 839 del Código de Procedimiento Civil.

Representar en asuntos judiciales a los incapaces, a los ausentes y a las fundaciones de

beneficencia que no tenga guardador, procurador o representante legal.

En tal carácter, pueden actuar como demandante o demandado en representación de las personas que carecen de representante, además pueden deducir acciones judiciales en contra de los representantes legales de esas personas conforme a lo prescribe el inciso 3º del artículo 367 del Código Orgánico de Tribunales.- Esta representación no reviste el carácter de obligatoria, sino que sólo es facultativa para los Defensores, en otras palabras, no puede obligarse al defensor a que asuma la representación de esas personas.

Sin embargo, esta regla tiene una excepción importante en la cual el Defensor se encuentra obligado a asumir la representación de las personas ausentes, de acuerdo a lo prescrito en el inciso 2º del artículo 367 el Defensor está obligado a asumir la representación de los ausentes cuyo paradero se ignore y que han dejado mandatario en Chile, sin facultad para contestar nuevas demandas.

El Defensor tiene derecho a cobrar honorarios cuando asume la representación de algunas de estas personas (artículo 367 inciso final, los que se regularán de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2117 del Código Civil, es decir se regula por acuerdo de las partes, antes o después del contrato, la costumbre o el juez.)

B.- Velar por el recto desempeño de las funciones de los guardadores de los incapaces, de los curadores de bienes, de los representantes legales de la fundación de beneficencia y de los encargados de la ejecución de las obras pías.

C.- Subrogar a los jueces de letras. Al Defensor Público le corresponde subrogar a los jueces de letras cuando exista uno sólo en la comuna o agrupación de comunas.

Remuneración

Los Defensores Públicos tienen derecho a cobrar honorarios profesionales cuando asumen la representación de alguna de las personas cuyos intereses están llamados a defender.

3.- LOS RELATORES

Son los funcionarios encargados de dar a conocer el contenido de los procesos a los miembros de los Tribunales colegiados. La razón de ser de estos funcionarios, radica que en los tribunales unipersonales, los jueces se imponen por si mismo del contenido del expediente, en cambio, en los tribunales colegiados sus miembros por su número no están en condiciones de imponerse separadamente de ellos, lo contrario, significaría un enorme pérdida de tiempo con la consecuente demora en su decisión, es por ello que su conocimiento queda entregado a los relatores, sin perjuicio del examen que los miembros del tribunal estimen necesario efectuar por si mismos.

Organización

Cada Corte de Apelaciones tiene el número de relatores que señala la ley.

Requisitos

Para ser Relator se requieren las mismas exigencias que para ser juez de letras de comunas o agrupación de comunas (artículos 463 y 464 del Código Orgánico de Tribunales, esta última disposición legal acota, entre otras cosas, que no pueden ser relatores, los que no pueden ser jueces de letras).

En cuanto a su nombramiento las reglas pertinentes se contienen en el artículo 285 del Código Orgánico de Tribunales.

Funciones

Las funciones de los Relatores están indicadas en el artículo 372 del Código Orgánico de Tribunales, y ellas son principalmente las que se indicaron al estudiar la vista de la causa; pero además deben dar cuenta diaria de:

1.- Las solicitudes que se presenten en calidad de urgentes.

2.- De las que no pudieren ser despachadas por la sola indicación de la suma.

3.- Y de los negocios que la Corte mandare pasar por ellos.

La cuenta de los escritos que puedan despacharse con la sola indicación de la suma debe ser hecha por los secretarios, pero en la práctica no ocurre así y la cuenta de todos los escritos la dan los relatores.

Los relatores presentan las solicitudes a la Corte para que se dicten las providencias de tramitación que fueren procedentes, si la Corte consta de varias salas, esta función corresponde al relator de la sala tramitadora -la primera- o al especial que se destine a estas funciones para que presente las solicitudes a dicha sala.

También, el secretario de la Corte puede hacer la cuenta relativa a la tramitación de asuntos del tribunal.

4.- LOS SECRETARIOS

El artículo 379 del Código Orgánico de Tribunales señala que los secretarios de las Cortes y juzgados, son ministros de fe pública encargados de autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de aquellas autoridades, y de custodiar los procesos y todos los documentos y papeles que sean presentados a la Corte y juzgado en que cada uno de ellos deba prestar sus servicios.

En general, su labor más frecuente consiste en autorizar las resoluciones y actuaciones del tribunal y recibir las solicitudes que se presenten para ponerlas a disposición del respectivo tribunal, así lo determinan expresamente los artículos 30 y 33 del Código Orgánico de Tribunales.

Sin embargo, consideramos útil dejar desde luego por sentado que existen algunas importantes actuaciones del tribunal en que la autorización no debe prestarla el secretario sino que los receptores quienes también tienen el carácter de ministros de fe, siendo ellas:

a) La declaración de testigos y,

b) La absolución de posiciones.

Funciones

Están específicamente señaladas por el artículo 380 del Código Orgánico de Tribunales, siendo las siguientes:

1.- Dar cuenta diariamente a la Corte o juzgado en que presten sus servicios de los escritos o solicitudes presentadas por las partes o interesados.

2.- Autorizar las providencias o resoluciones que recayeren sobre dichas solicitudes y hacerlas saber a los interesados que acudieren a la oficina para tomar conocimiento de ellas, anotando las notificaciones que hicieren, y practicar las notificaciones por el estado diario.

3.- Dar conocimiento a cualquiera persona que lo solicitare de los procesos que tengan archivados en sus oficinas y de todos los actos emanados de la Corte o Juzgado, salvo los casos en que el procedimiento deba ser secreto en virtud de una disposición expresa de la ley;

4.- Guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles de su oficina, sujetándose a las órdenes e instrucciones que la Corte o juzgado respectivo le diere sobre el particular.

5.- Autorizar los poderes judiciales que puedan otorgarse ante ellos esta disposición debe concordarse con lo expresado en la parte final del inciso 2° del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil.

6.- Las demás que le impongan las leyes.

Dichos registros se llevarán tanto en los juzgados como en los tribunales colegiados y cada quinientas fojas se empastarán anualmente. El registro de depósitos a que se refiere el artículo 507 del Código Orgánico de Tribunales.

Requisitos y Nombramientos

Deben cumplir con los requisitos de todo funcionario del escalafón primario del Poder Judicial (título de abogado y haber aprobado el curso de formación de la Academia Judicial). Son nombrados por el Ministerio de Justicia, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva.

5.- LOS ADMINISTRADORES DE TRIBUNALES CON COMPETENCIA EN CRIMINAL

Generalidades

De conformidad con lo expresado en el Código Orgánico de Tribunales, artículo 389 A. Son funcionarios auxiliares de la administración de justicia encargados de organizar y controlar la gestión administrativa de los tribunales orales y de los juzgados de garantía.

Funciones

A estos funcionarios les corresponde:

a) Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado, bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces;

b) Proponer al comité de jueces la designación de un subadministrador, de los jefes de unidades y de los empleados del tribunal,

c) Proponer al juez presidente la distribución del personal;

d) Evaluar el personal a su cargo;

e) Distribuir las causas a los jueces o a las salas del respectivo tribunal, conforme al procedimiento objetivo y general aprobado;

f) Remover al subadministrador, a los jefes de unidades y al personal de empleados, de conformidad al artículo 389 F;

g) Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal, de acuerdo a las instrucciones del juez presidente;

h) Dar cuenta al juez presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal o juzgado;

i) Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al juez presidente a más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente;

j) Adquirir y abastecer de materiales de trabajo al tribunal, en conformidad con el plan presupuestario aprobado para el año respectivo, y

k) Ejercer las demás tareas que le sean asignadas por el comité de jueces o el juez presidente o que determinen las leyes.

l) Autorizar el mandato judicial y efectuar las certificaciones que señale la ley expresamente.

Requisitos para ser Designado Administrador y forma de su nombramiento

Para ser administrador de un tribunal con competencia en lo criminal se requiere estar en posesión de un título profesional relacionado con las áreas de administración y gestión, otorgado por una universidad o por un instituto profesional de una carrera de ocho semestres de duración a lo menos.

Designación

Los administradores serán designados por el comité de jueces respectivo de una terna que confeccionará el juez presidente. Para la confección de la terna se llamará a un concurso público de oposición y antecedentes. En relación con esta materia le son aplicables a los administradores las disposiciones del título XII del Código Orgánico de Tribunales, esto es, las que rigen para los auxiliares de la administración de justicia ubicadas desde los artículos 458 y siguientes.

Atribuciones de carácter disciplinario del administrador.

El administrador tiene las facultades de remover a los siguientes funcionarios:

a) Al subadministrador.

b) A los jefes de unidades.

c) y al personal

Remoción del administrador

La remoción del administrador podrá ser solicitada por el juez presidente y será resuelta por el

comité con apelación ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, recurso que se someterá a los plazos establecidos en el caso del subadministrador y demás funcionarios, al que nos referimos anteriormente.

6.- LOS PROCURADORES DEL NÚMERO

En general, la ley denomina procurador a los mandatarios judiciales. Sin embargo, es necesario destacar, dentro de esta categoría a los procuradores del número que tienen la calidad de auxiliares de la administración de justicia encargados de representar a las partes en juicios. La ley, en ciertos y determinados casos, impone a las partes la obligación de actuar ante determinados tribunales representadas por estos funcionarios.

Funciones

1.- Representar a las partes ante la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Haciendo hincapié que el litigante rebelde solo puede comparecer ante las Cortes de Apelaciones representado por abogado o por procurador del número;

2.- Deben dar aviso sobre el estado de los asuntos que tuvieren a su cargo, o sobre las providencias y resoluciones que en ellos se pronunciaren, a los abogados a quienes estuviere encomendada la defensa de esos asuntos.

3.- Servir gratuitamente a gente de escasos recursos, conforme a lo dispuesto por el artículo 595.

Remuneración

Estos funcionarios no perciben remuneración del Estado y sus servicios deben ser cancelados por las partes con arreglo al arancel respectivo fijado por el Presidente de la República, previo informe de la Corte Suprema. Además, el Presidente de la República anualmente también con previo puede modificar en todo o en parte tales aranceles, considerando especialmente las variaciones que haya experimentado el valor adquisitivo de la moneda.

7.- LOS RECEPTORES

Son ministros de fe pública encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los Tribunales de Justicia, y de evacuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales le cometieren.

Su función primordial consiste en practicar las notificaciones fuera de las oficinas de los secretarios. Aparte de lo anterior autorizan algunas actuaciones del tribunal, tales como las declaraciones de los testigos y la absolución de posiciones.

Organización

Los receptores se encuentran al servicio de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y de los juzgados de letras del territorio jurisdiccional al que estén adscritos. Los receptores se desempeñan en todo el territorio jurisdiccional del tribunal respectivo, pero también pueden practicar las actuaciones ordenadas por éste en otra comuna comprendida dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte.

En cada comuna o agrupación de comunas que constituye el territorio jurisdiccional de juzgado de letras habrá el número de receptores que determine el Presidente de la República, previo informe favorable de la respectiva Corte de Apelaciones. Sin embargo, en los casos, que por impedimento de los receptores judiciales, sea por enfermedad u otro motivo calificado, el tribunal, designar en esa calidad a un empleado del tribunal para solo efecto que practique una diligencia determinada que no puede realizarse por ausencia del o de los titulares.

8.- LOS NOTARIOS

Son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende, tal es el concepto que de estos funcionarios auxiliares de la administración pública nos entrega el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales.

Organización

Habrá un notario a lo menos, en cada comuna o agrupación de comunas que constituye territorio jurisdiccional de jueces de letras. Pero, en aquellos territorios jurisdiccionales formados por una agrupación de comunas, el Presidente de la República, previo informe favorable de la Corte de Apelaciones respectiva, podrá crear nuevas notarías disponiendo que sus titulares establezcan sus oficios dentro del territorio de una comuna determinada. Estos notarios pueden ejercer sus funciones dentro de todo el territorio del juzgado de letras en lo civil que corresponda.

Cuando en una comuna existan más de una notaría, el Presidente de la República le asignará a cada una de ellas una numeración correlativa.

Requisitos

Para ser designado notario se necesitan de las mismas condiciones que se requiere para ser juez de letras,de modo que la disposición precitada debe concordarse con el artículo 252 del mismo texto legal. Además, en el artículo 465 del Código Orgánico de Tribunales se establecen inhabilidades específicas para desempeñar este cargo, siendo ellas las siguientes:

a) Los que hallen interdictos por demencia o prodigalidad.

b) Los sordos, los ciegos y los mudos;

c) Los sometidos a proceso por crimen o simple delito, y

d) Los que estuvieren sufriendo la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos.-.

Los notarios son designados por el Presidente de la República, a propuesta de la respectiva Corte de Apelaciones, tribunal que para tal efecto deberá confeccionar una terna.
Funciones

Están establecidas en el artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales siendo las más importantes las siguientes:

a) Extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que de palabra o por escrito le dieren las partes otorgantes;

b) Levantar los inventarios solemnes;

c) Efectuar protestos de letras de cambio y demás instrumentos mercantiles. El protesto, es un procedimiento solemne que se encuentra minuciosamente reglado en los artículos 59 a 78 de la ley 18.092.

d) En general, dar fe de los hechos para que fueren requeridos y que no estuvieren encomendados a otros funcionarios. A vía de ejemplo, tenemos que pueden desempeñarse en calidad de actuarios en los juicios de partición seguidos ante los jueces árbitros.

e) Autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad les conste;

DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS

Dentro de las facultades dadas por la ley a estos funcionarios resulta incuestionable que la de mayor relevancia y trascendencia consiste en el otorgamiento de escrituras públicas, de ahí entonces que resulte conveniente detenerse en su análisis. Para tal efecto, en primer término reproduciremos el concepto que sobre el particular expresa el artículo 1699 del Código Civil: "Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario". Por su parte el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales nos proporciona una definición de escritura pública: "Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público". De la simple lectura de este precepto se desprende en forma inequívoca que la escritura pública es una especie de instrumento público.

Requisitos de la Escritura Pública

1.- Debe ser otorgada por un notario competente;

2.- Debe reunir los solemnidades legales, y

3.- E incorporarse en el protocolo o registro público.-

Solemnidades para el otorgamiento de las escrituras públicas.

El Código Orgánico de Tribunales, en diversas disposiciones señala las condiciones bajo las cuales deben otorgarse las escrituras públicas, siendo ellas las siguientes:

A.- Debe otorgarse ante notario competente. Así lo determina el artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales en su inciso primero, cuando expresa, sic: «Las escrituras públicas deberán otorgarse ante notario." y consecuente con esta disposición, el No 1 del artículo 426 del texto legal citado señala la sanción, exponiendo: "No se considera pública o auténtica la escritura: 1. Que no fuere autorizada por persona que no sea notario, o por notario incompetente, suspendido o inhabilitado en forma legal,...". No esta demás agregar que la manera de acreditar la presencia del notario es mediante su firma y así lo ordena el artículo 406: "Las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus fojas por el notario...", y podríamos agregar que el plazo para hacerlo es de sesenta días, pues el artículo 426 en su No 6 establece: "No se considera pública o auténtica la escritura que no firme dentro de los sesenta días siguientes de su fecha de anotación en el repertorio".

B.- Debe ser firmada por las partes. Antes de estampar su firma las partes pueden exigir al notario que antes de firmarla proceda a dar lectura en alta voz, formalidad que puede omitirse si acuerdan leerla ellos mismos. Artículo 407 del Código Orgánico de Tribunales.-

Las partes al firmar la escritura deben usar tinta fija o pasta indeleble.

C.- Requisitos a observarse en la confección de la escritura

a) Deben escribirse en idioma castellano y en estilo claro y preciso. No obstante, pueden emplearse palabras de otro idioma que sean generalmente usadas como términos de una determinada ciencia o arte – artículo 404 del Código Orgánico de Tribunales.-

b) Pueden ser extendidas manuscritas, mecanografiadas o en otra forma que las leyes autoricen. Pero cuando sean manuscritas debe utilizarse tinta fija o pasta indeleble.

c) Debe indicarse el lugar y fecha de su otorgamiento, la individualización del notario autorizante y el nombre de los comparecientes, con expresión de la nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio y cédula de identidad;

d) El funcionario otorgante al autorizar la escritura indicará el número de anotación que tenga en el repertorio, la que se hará el día en que sea firmada por el primero de los otorgantes.

e) Las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus fojas por el notario.

f) El ministro de fe, debe salvar las adiciones, apostillas, entrerrenglonaduras, raspaduras u otra alteración en las escrituras originales, al final y antes de las firmas de los que las suscriban. En caso de no proceder de la forma propuesta, éstas carecen de valor.

g) Los notarios deben velar por el oportuno e íntegro pago de los tributos a que esté afecto el o los contratos a que dichas escrituras se refieren.

Copias de las escrituras públicas

En las escrituras públicas debemos distinguir dos clases de instrumentos:

A.- El original, que constituye la matriz y se trata de la escritura que se encuentra agregada en el protocolo o registro público y firmado por las partes y el competente notario.

B.- Las copias que con aquellos instrumentos, manuscritos, impresos, fotocopiados, litografiados o fotograbados y que con reproducción fidedigna de la matriz u original, circunstancia que debe expresarse en ellas, además se insertará la fecha, firma y sello del notario.

Estas copias serán otorgadas únicamente por el notario autorizante, el que lo subroga o suceda legalmente o por el archivero a cuyo cargo se encuentre el protocolo respectivo artículo 421 del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al número de copias que se pueden otorgar, no existe límite, la ley solo impone como requisitos previo el pago del impuesto que corresponda, artículo 423 del Código Orgánico de Tribunales.

Las copias deben contener el texto íntegro de las escrituras a que se refieren, salvo el caso en que la ley ordene otra cosa o que por decreto judicial se le ordene al notario certificar sobre una parte de ellas.

Sanciones establecidas por la ley para el caso que se omitan las formalidades legales en el otorgamiento de las escrituras públicas y sus correspondientes copias

El Código Orgánico de Tribunales establece diversas sanciones en el caso de las omisiones a que se refiere este título, siendo ellas:

1.- La nulidad de las escrituras públicas. Los artículos 412 y 426 prescriben como sanción la nulidad de las escrituras públicas en los siguientes casos:

a) Cuando contengan disposiciones o estipulaciones a favor del notario que las autorice, de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos;

b) Cuando los otorgantes no hayan acreditado su identidad en algunas de las formas establecidas en el artículo 405 o en que no aparezcan las firmas de las partes y del notario;

c) Cuando fuere autorizada por persona que no sea notario, o por notario incompetente, suspendido o inhabilitado en forma legal;

d) Que no se encuentre incorporado en el protocolo o que éste no pertenezca al notario autorizante o al que este subrogando legalmente;

e) En la que no hubiere dejado constancia de la circunstancia de que los comparecientes no

supieren o no pudieren firmar, por lo que hará a su ruego uno de los otorgantes que no tenga un interés contrario.

f) Cuando no se haya escrito en idioma castellano;

g) Que las firmas de los otorgantes y del notario y en las escrituras manuscritas no se haya utilizado tinta fija o pasta indeleble, y

h) Que no se firme dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de su anotación en el Repertorio.

Si nos detenemos en el examen de las situaciones antes descritas podemos advertir que las letras a) y b) corresponden a las hipótesis referidas en el artículo 426, mientras que los otros casos se encuentran cubiertos por las prescripciones del artículo 426. Pues bien, el primero de ellos impone expresamente como sanción la nulidad; mientras que el segundo, la priva de su carácter de instrumento público o auténtico, esto es, solamente podría invocarse como instrumento privado en cuanto a su valor probatorio.

2.- No constituir parte del texto. El artículo 428 del Código Orgánico de Tribunales, señala que en el caso de que aparezcan palabras interlineadas, enmendadas o sobrepasadas de un documento notarial y no hayan sido salvadas antes de la firma del instrumento respectivo, se tendrán por no escritas.

Obligación de incorporar la escritura pública en el protocolo o registro público.

El artículo 429 del Código Orgánico de Tribunales, impone a todo notario, la obligación de llevar un protocolo, el que se formará insertando las escrituras en el orden numérico que le haya correspondido en el repertorio, esto es, las escrituras se van consignando en las hojas que van a constituir el protocolo, en el cual se agregan asimismo los documentos a que alude el artículo 415.

Los protocolos y documentos protocolizados deben guardarse y conservarse en cajas de seguridad o bóvedas contra incendios.

Los protocolos serán entregados al archivero judicial que corresponda siempre que tengan más de un año desde la fecha del cierre y los índices de escrituras públicas que tengan más de diez años.

Las protocolizaciones

El artículo 415 del Código Orgánico de Tribunales nos entrega un concepto de lo que significa protocolizar y al respecto señala que es el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario a pedido de quien lo solicita.

Objeto de la protocolización.

Es indudable que la protocolización presenta ciertas ventajas, siendo ellas las siguientes:

A.- Se conservan los documentos;

B.- El instrumento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1703 del Código Civil y 419 del Código Orgánico de Tribunales, desde su anotación en el repertorio adquiere fecha cierto respecto de terceros.

C.- Los testamentos cerrados, y abiertos en forma legal; testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas, siempre que su PROTOCOLIZACION se haya efectuado a más

tardar dentro de tercero día siguiente hábil al de su otorgamiento; los testamentos menos solemnes o privilegiados que no hayan sido autorizados por notario, previo decreto del juez competente; actas de oferta de pago; instrumentos otorgados en el extranjero; las transcripciones y las traducciones efectuadas por el intérprete oficial o los peritos nombrados al efecto por el juez competente y debidamente legalizadas que sirvan para otorgar escrituras en Chile, valen como instrumentos públicos, una vez que se proceda a su protocolización.

Remuneración de los notarios

Los notarios de acuerdo a lo que se expresa en el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales gozan de los emolumentos que le correspondan de acuerdo al respectivo arancel. Para tal efecto, la ley faculta al Presidente de la República, previo informe de la Corte Suprema para fijar los aranceles de estos funcionarios auxiliares de la administración de justicia.

Anualmente el Presidente de la República, previo informe del Tribunal citado, podrá modificar en todo o en parte dichos aranceles considerando las variaciones que haya experimentado el valor adquisitivo de nuestra moneda.

Subrogación de los notarios

Cuando un notario se ausente o se inhabilite para el ejercicio de sus funciones, el juez de letras respectivo designará al abogado que haya de reemplazarle mientras dure el impedimento o que estuviere sin proveer el cargo.

En los lugares de asiento de Corte de Apelaciones la designación de reemplazante corresponderá al Presidente de ella.

El artículo 478 del mismo cuerpo de leyes en su inciso tercero expone: en los permisos hasta por dos meses el notario podrá proponer al juez el abogado que deba subrogarlo bajo su responsabilidad, propuesta que en el caso de los notarios de cuarta categoría podrá recaer también en el oficial 1° de la oficina respectiva.

9.- LOS CONSERVADORES

Son Ministros de fe pública encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio, de minas, de accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, de prenda agraria, de prenda industria, de especial de prenda y demás que le encomienden las leyes.

Organización

Debe haber un conservador en cada comuna o agrupación de comunas que constituya el territorio jurisdiccional de un juzgado de letras. En algunos territorios jurisdiccionales en que existe un sólo notario, el Presidente de la República puede disponer que ejerza al mismo tiempo el cargo de Conservador.

Funciones

En general, corresponde a estos funcionarios auxiliares de la administración de justicia, practicar las inscripciones, subinscripciones que ordenan las leyes en sus respectivos registros y otorgar las copias y certificaciones y demás actos o diligencias que competan a sus respectivos registros. Sobre la manera de realizar las inscripciones y los títulos a que ellas se refieran se estudia en la asignatura de Derecho Civil, al igual que los reglamentos sobre el funcionamiento del Conservador. Sobre esta materia, cabe hacer notar que el artículo 452 establece, “Se extiende a los conservadores, en cuanto es adaptable a ellos, todo lo dicho en este Código respecto de los notarios”.

10.- LOS ARCHIVEROS

Son Ministros de fe pública encargados de la custodia de los documentos expresados en el artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales y de dar a las partes interesadas los testimonios que de ellos pidieren.

Organización

Debe haber un archivero en las comunas asiento de Corte de Apelaciones y en las demás que determine el Presidente de la República, con previo informe de la Corte de Apelaciones.

Funciones

El artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales, se encarga de determinar las funciones de estos auxiliares de la administración de justicia, siendo ellas, las siguientes:

1.- Custodiar los documentos que a continuación se expresan:

a) Los procesos afinados que se hubieren incoado ante los jueces de letras de comuna o agrupación de comunas, o ante la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema, si el archivero
lo fuere en el territorio jurisdiccional en que estos tribunales tienen su asiento; todo proceso que se ordene archivar será remitido al archivero dentro de los tres meses a contar de la fecha que se ordene su archivo;

b) Los procesos afinados que se hubieren seguido dentro del territorio jurisdiccional respectivo de los jueces árbitros;

c) Los libros copiadores de sentencias de los tribunales expresados en la letra a).

d) Los protocolos de escrituras públicas otorgadas en el territorio jurisdiccional respectivo.

2.- Guardar con el conveniente arreglo los procesos, libros de sentencias, protocolos y demás papeles de su oficina, sujetándose a las instrucciones que la Corte o juzgado respectivo le diere sobre el particular.

3.- Facilitar, a cualquiera persona que lo solicite, el examen de los procesos, libros o protocolos de sus archivos.

4.- Dar a las partes interesadas, con arreglo a la ley, los testimonios que pidieren de los documentos que existieren en su archivo.

5.- Formar y publicar, dentro del término que el Presidente de la República señale en cada caso, los índices de los procesos y escritura con que se instale la oficina; y en los meses de marzo y abril, después de instalada, los correspondientes al último año. Estos índices serán formados con arreglo a las instrucciones que den las respectivas Cortes de Apelaciones;

6.- En cuanto a ministros de fe deben dar conforme a derecho los testimonios y certificados que les pidan; y a poner, a petición de parte las respectivas notas marginales en las escrituras públicas;

7.- Podrán dar copias autorizadas de las escrituras contenidas en los protocolos de su archivo, en todos aquellos casos en que el notario que haya intervenido en su otorgamiento habría podido darlas.

Remuneración

Al igual que los notarios y conservadores gozan de los emolumentos que les señale el arancel respectivo.

11.- LOS ASISTENTES SOCIALES JUDICIALES

Son auxiliares de la administración de justicia, encargadas de informar al tribunal acerca de los aspectos sociales y económicos, ambientales, educacionales y demás que se les requiera, con respecto a las partes o los hechos y situaciones que han provocado el conflicto o la conducta irregular del individuo.

Organización

En cada juzgado especial de menores habrá, a lo menos, una asistencia social judicial.

Condiciones para su designación

Sobre el particular, la ley exige:

a) Tener más de veintiún años de edad;

b) Encontrarse en posesión del Título de Asistente Social otorgado por alguna Universidad del Estado o reconocida por éste.

Estas funcionarías son nominadas por el Presidente de la República, a propuesta en tema de la Corte de Apelaciones respectiva -artículo 289 bis del Código Orgánico de Tribunales.

12.- Disposiciones generales aplicables a los auxiliares de la Administración de Justicia

12.1 Nombramiento

Todos los Funcionarios auxiliares de la administración de justicia son designados por el Presidente de la República a propuesta de la Corte Suprema o de la respectiva Corte de Apelaciones, según corresponda, enseguida examinaremos someramente las exigencias que formula el legislador para postular a estos cargos.

Para ser Fiscal judicial de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, se requieren las mismas condiciones que para ser Ministro de los respectivos tribunales. Tratándose de Fiscal judicial de la Corte Suprema se propone al Presidente de la República una nómina de cinco nombres confeccionada por ese mismo tribunal; en tanto que para ser Fiscal judicial de una Corte de Apelaciones, se somete a la consideración del Presidente de la República una terna.

12.2 Requisitos para ser Secretario

En este caso es necesario distinguir:

a) Secretario de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones, se requieren las mismas condiciones que para ser juez de letras de comuna o agrupación de comunas.

b) Secretario de juzgado de letras, se requiere ser abogado.

Defensor Público

Para ocupar tales cargos se necesitan las mismas condiciones que para ser juez de letras del respectivo territorio jurisdiccional. De tal forma, que las exigencias varían según se trate de postular a una cargo de defensor público de una simple comuna o agrupación de comuna que tratándose de una comuna asiento de capital de provincia o de asiento de una Corte de Apelaciones.

Aptitudes para ser receptor ante los juzgados de letras y procurador del número

En ambas situaciones se exige solamente:

A.- Poseer las condiciones requeridas para ejercer el derecho a sufragio en las elecciones populares.

B.- Acreditar las condiciones necesarias para desempeñar el cargo, y

C.- Tener veinticinco años de edad a lo menos.

12.3 Juramento e instalación

Sosteníamos que estos funcionarios auxiliares de la administración de justicia son nominados por medio del correspondiente Decreto Supremo expedido por el Presidente de la República, pero ello por si sólo no los habilita para entrar en el desempeño de su cargo, puesto además deberán prestar juramento al tenor de la fórmula consignada en el artículo 471 del Código Orgánico de Tribunales. Este juramento los prestarán los fiscales, relatores y secretario de Corte, ante el tribunal del que formen parte. Los otros funcionarios lo harán ante el juez respectivo.

Si el tribunal estuviere acéfalo prestarán el juramento ante el Intendente o Gobernador, debiendo estos funcionarios dar el más pronto posible aviso al tribunal que le hubiere correspondido la diligencia, para tal efecto, le remitirán todo lo obrado.

12.4 Incapacidades

Para los fiscales, relatores y secretarios, rigen las incapacidades en razón del parentesco establecidas en el artículo 258 dependientes de una Corte de Apelaciones en su respectivo territorio jurisdiccional. Tampoco pueden ser oficiales del ministerio público, asistentes sociales judiciales en un tribunal las personas que tengan con uno o más jueces de él alguno de los parentescos indicados en el precitado artículo.

Por otro lado no pueden ser defensores públicos los que tengan con algunos de los jueces de letras propietarios del respectivo territorio jurisdiccional cualquiera de los parentescos indicados en dicho artículo. Del mismo modo no podrán desempeñar ante ningún juez funciones accidentales de defensores los que tengan con él cualquiera de los indicados parentescos.

12.5 Incompatibilidades

Las funciones de los auxiliares de la administración de justicia son incompatibles con toda otra remunerada con fondos fiscales o municipales, con excepción de los cargos docentes hasta un límite de doce horas semanales. Sin embargo, las funciones de notario, secretario y receptor, podrán ser desempeñadas por una misma persona en aquellas comunas o agrupaciones de comunas en que a juicio del Presidente de la República no sea posible o conveniente hacerlos recaer en personas distintas por no permitirlo la exigüidad de los emolumentos correspondientes a cada uno de dichos cargos.

Por otra parte, las funciones del ministerio público son incompatibles con las eclesiásticas y las de los defensores públicos con las eclesiásticas que tengan cura de almas.

12.6 Remoción

Los únicos auxiliares que gozan de inamovilidad son los fiscales judiciales tanto el de la Corte Suprema como los de las Cortes de Apelaciones.

Los demás funcionarios pueden ser removidos por el Presidente de la República con el solo acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio de la respectiva Corte de Apelaciones.

Por otro lado, los funcionarios que figuren en lista Deficiente o por segundo año consecutivo en Lista Condicional, una vez firme la calificación respectiva quedará removido de su cargo por el solo ministerio de la ley, circunstancia que debe ser comunicada de inmediato por el órgano calificador respectivo al Ministerio de Justicia, con el objeto de que éste, para los efectos administrativos correspondientes, curse a la brevedad el debido decreto supremo.

12.7 Los funcionarios auxiliares de la administración de justicia también cesan en sus cargos.

1.- Por incurrir en las causales de incapacidad establecidas por la ley para ejercerlos, o

2.- Por las siguientes causas indicadas en el artículo 332 del Código Orgánico de Tribunales.

a) Por remoción acordada por la Corte Suprema en conformidad a la Constitución Política o las leyes.

b) Por sentencia ejecutoriada recaída en el juicio de amovilidad, en que se declare que el funcionario no tiene el buen comportamiento exigido por la Constitución Política del Estado para permanecer en el cargo.

c) Por renuncia del cargo, hecha por el funcionario y aceptada por la autoridad competente.

d) Por jubilación o pensión obtenida por servicios prestados al Poder Judicial, sea cual fuere el régimen provisional aplicable.

e) Por la promoción del funcionario a otro empleo del judicial aceptada por él.

f) Por el traslado del funcionario a otro empleo del orden judicial.

g) Por la aceptación del cargo de Presidente de la República.

h) Por la aceptación de todo cargo o empelo remunerado con fondos fiscales, semifiscales o municipales, y

i) Cuando sobrevienen a los funcionarios algunas de las inhabilidades indicadas en los cuatro primeros números del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales.

A los fiscales y relatores se les aplica además lo prescrito en el N" 9 del artículo 332 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, por haber sido declarado responsable criminal o civilmente por delito cometido en razón de sus actos ministeriales.

Por su parte, los oficiales del ministerio público y los defensores públicos cesan por haber abrazado las funciones eclesiásticas y con aquellas que tengas cura de almas respectivamente.

Los secretarios, notarios, conservadores, archiveros, receptores y procuradores cesarán también en sus funciones si fueren condenados a las penas de inhabilitación para cargos y oficios públicos.